

Aula 00 - Prof^a. Juliana Sganzerla

*PC-PR - Ciências Forenses - 2026
(Pós-Edital)*

Autor:
Juliana Sganzerla, Murilo Marques

10 de Julho de 2026

Sumário

Considerações Iniciais	4
Perícias	4
Peritos	11
Nomeação	19
Compromisso	23
Momento de Atuação	24
Perícias Complexas	27
Perícia Contraditória	27
Prazos e Prorrogações do Laudo ou Parecer	29
Honorários Periciais	31
Não Comparecimento	33
Perito x Testemunha	34
Crime de Falso testemunho ou Falsa Perícia (Art. 342 CP)	34
Suspeição e Impedimento	38
Questões Comentadas	40
Lista de Questões	71
Gabarito	86
RESUMO	87



APRESENTAÇÃO DO CURSO

Olá Estrategista, seja bem-vindo(a)! É com grande satisfação que iniciamos o nosso Curso de Ciências Forenses — o conhecimento fundamental que fará a diferença na sua aprovação e na sua atuação profissional.

Se você está aqui como aluno(a) matriculado(a), parabéns pela sua decisão de investir na preparação mais completa e direcionada do mercado. Se você está nos assistindo como convidado(a) em nossa aula demonstrativa, aproveite para conhecer de perto a qualidade e o foco do nosso material.

Este curso foi estruturado para fornecer uma base sólida e aprofundada em Ciências Forenses, essencial para Peritos Criminais (de todas as áreas), Odontolegista, Médico Legista, Papiloscopista, Agente, Escrivão e outros cargos de nível superior da Carreira Policial que exigem esta disciplina.

Você terá acesso a um material didático robusto, que aborda a teoria de forma clara e objetiva, para que você não precise buscar em mais nenhum outro lugar.

Nossa metodologia é baseada no Estudo Reverso. Isso significa que a prioridade e a profundidade de cada tema são definidas pela sua relevância em concursos anteriores, garantindo que você estude o que realmente cai na prova.

Você já deve saber, mas não custa lembrar, que a prática leva à aprovação: Desde o início, a resolução de questões será um pilar central. Vamos desvendar a "mente das bancas", mostrando padrões e semelhanças que farão você ganhar tempo e precisão no dia do exame (nosso estudo será multibancas).

Aqui, o seu tempo é valioso e nosso foco é estratégico: acertar as questões e garantir a sua vaga. Pronto(a) para começar e dar o primeiro passo rumo ao distintivo?

Então, vamos ao que interessa!



APRESENTAÇÃO PESSOAL



Ei! Rapidinho... deixa eu me apresentar pra você.

Meu nome é **Juliana Sganzerla**, sou graduada e mestre em Odontologia e especialista em perícias forenses.

Minha história com concursos públicos começou ainda na faculdade. Já prestei vários, alguns com ótimos resultados e outros nem tanto. E tudo bem, porque isso faz parte da caminhada de todo concurseiro. **A gente comemora as vitórias e aprende com as derrotas, não é mesmo?** O mais importante é entender que só é aprovado quem continua. E eu estou aqui para caminhar com você **até a sua aprovação**, combinado?

Fui aprovada em primeiro lugar no concurso do Tribunal de Contas do Tocantins (TCE-TO) para o cargo de Analista Técnica em Odontologia e também no concurso da

Universidade de Gurupi (UnirG) como docente efetiva. Atuei por um período no TCE, mas segui minha paixão e optei pela docência.

Hoje sou professora da UnirG e também responsável pela área de Odontologia Legal, Medicina Legal e Criminalística no Estratégia Concursos, onde compartilho tudo que aprendi (e continuo aprendendo) com quem está na jornada de preparação.

Ah, e fora desse universo dos concursos públicos, você provavelmente vai me encontrar nas trilhas e pistas por aí. Sou apaixonada por corrida de montanha e de trilha (trail running) e pelo ciclismo. Adoro um desafio 🏔️🚴. E é por isso que estou aqui: para **encarar com você o desafio da sua aprovação**.

Se quiser entrar em contato, tirar dúvidas ou mandar sugestões, deixo meus contatos logo abaixo.

Vai ser uma alegria conversar com você!

E-mail: julianasganzerla.js@gmail.com

Instagram: @jusganzerla



PERÍCIAS E PERITOS

Considerações Iniciais

Na aula de hoje vamos estudar Perícias e Peritos.

Adianto logo para você, prezado aluno, que são assuntos extremamente importantes para a atuação do profissional na área pericial e, além disso, fundamental para ter bom êxito nas provas de concurso.

Não te convenci? Vou te contar um segredo... 🤔

Pesquisei nos editais dos últimos 10 anos, e sabe o que eu descobri?

△Que 100% dos editais previam os assuntos da aula de hoje! △

Assim, é óbvio que é um assunto de extrema importância para concursos! Por isso, preste bastante atenção e me siga em mais uma aula.

Perícias

Olha só! Imagine que você é um juiz e que precisa julgar se um engenheiro deve ou não indenizar uma família porque a casa que ele construiu para essas pessoas, infelizmente, veio abaixo. No entanto, o engenheiro afirma que a culpa é da família, uma vez que são eles que alteraram a estrutura da edificação.

Certo.... a situação é complicada... Mas espera um pouco... O juiz é obrigado a entender sobre estruturas de edificações para julgar? Lógico que não!

Agora, considere as mais diversas disputas judiciais, envolvendo múltiplas áreas. Não há como o juiz ter conhecimento de tudo para fundamentar sua decisão. Assim, é necessário que alguém atue e contribua com informações técnicas sobre o caso. Aí que entra a perícia.



A perícia é um **exame realizado por um profissional**, geralmente especialista na área do objeto ou fato a ser periciado, que serve **para esclarecer e prestar informações à Justiça**, contribuindo para o entendimento do ocorrido.

Quando falamos de perícia na esfera criminal, dizemos que seu objetivo é estabelecer a **materialidade**¹ do fato (princípio da verdade real) e, se possível, fornecer elementos que levem a sua **autoria**.

Enquanto nas demais esferas, civil, trabalhista ou administrativa, procura-se simplesmente **provar aquilo que está sendo alegado** no processo (princípio da verdade formal).

Complicou? :(

Calma que vamos ver como as perícias se comportam em cada esfera de maneira mais detalhada.

Perícias por esfera

Acima, vimos o conceito geral de perícia e que, dependendo da esfera de atuação, haverá objetivos diferentes na realização dos exames.

Nesse momento, é necessário destrincharmos um pouco as regras em cada um dos âmbitos.

1. Penal

O dispositivo legal que dita as regras na esfera penal (ou criminal) é o Código de Processo Penal (CPP), por meio da Lei 3.689/1941.

No CPP, fica claro que, durante a fase investigatória, é a autoridade policial que **determinará a realização das perícias**.

CPP, Art. 6º Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá:

VII - determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias.

Além disso, o CPP prevê a **indispensabilidade do exame quando a infração deixar vestígios**.

¹ Materialidade diz respeito aos elementos que caracterizam o tipo penal imputado ao acusado. Exemplo: um cadáver no local de crime sugere que houve um homicídio (Código Penal, Art. 121). Porém se os peritos encontram elementos de que foi empregada asfixia, isso qualifica a infração (Código Penal, Art. 121, § 2º, III), colaborando com a sua caracterização e definição.



CPP, Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

Tá! Então verificamos que, durante a fase investigatória, é a autoridade policial que determinará a realização das perícias e que o exame de corpo de delito é obrigatório quando houver vestígios da infração penal... mas o que é esse tal exame de corpo de delito?

CPP, Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior.

No artigo seguinte, Art. 159 do CPP, fica claro que o exame de corpo de delito **se trata de um tipo de perícia!**

Mas o que seria esse tal corpo de delito?

Corpo de delito se refere a todos os elementos relacionados com a realização de uma infração penal que são passíveis de serem examinados (vestígios materiais)

Ainda não ficou claro?

Pensemos assim... **O corpo de uma vítima de lesões corporais é o corpo de delito?** Não e sim!

Deixa que eu explico... O cadáver não é o único elemento, mas se relaciona com o corpo de delito, pois é o objeto sobre onde recai o vestígio que se tem interesse: a(s) lesão(ões) em si. Essa(s) sim consiste(em) como integrante(s) direto(s) do corpo de delito e passível(eis) de ser(em) examinada(s).



CPP, 158-A, § 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal.

Para deixar mais simples ainda, pense nos vestígios como elementos que podem ser **percebidos pelos nossos cinco sentidos** (visão, tato, olfato, audição e paladar). Basta que pelo menos um dos sentidos capte-o para considerarmos como vestígio.

A partir de um **vestígio periciado** e, ficando demonstrada sua relação com o caso, nos deparamos com uma **evidência**.

Além disso, esse exame de corpo de delito pode ser direto ou indireto, como previsto no Art. 158.

CPP, Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

O direto é quando o **exame é feito pessoalmente pelo perito sobre os vestígios** relacionados ou resultantes da ação criminosa. Ex: uma lesão no corpo da vítima, o instrumento utilizado para provocar tal lesão.

Já o indireto é **realizado sobre registros ou documentos que se referem ao vestígio** a ser examinado. Ex: prontuários de pacientes, o depoimento de uma testemunha.

Se atente para o fato de que o exame de corpo de delito não possui restrições em relação ao momento de ser produzido, podendo ocorrer a **qualquer dia e a qualquer hora**.

CPP, Art. 161 O exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia e a qualquer hora.



A outra autoridade que pode requisitar perícias na esfera criminal é o juiz (autoridade judicial) durante a **fase processual**.



Os **Promotores de Justiça do Ministério Público** também detêm o poder de requisitar perícias na esfera criminal.

Em casos específicos, também podem requisitar perícias os **Presidentes de Inquéritos Militares e Presidentes de Comissões Parlamentares de Inquéritos (CPIs)**.



Ao final do processo penal, mesmo havendo absolvição do réu, caso não seja determinada a inexistência material do fato, a ação civil relacionada ao mesmo fato ainda poderá ser proposta.

Em outras palavras: imagine que uma pessoa está respondendo em âmbitos criminal e civil por um ato praticado. Ao final do processo criminal, mesmo essa pessoa sendo considerada inocente, ela ainda poderá ser condenada na esfera civil. Mas para que isso ocorra, a sentença criminal não pode ter se baseado na justificativa de que foi provado que o fato alegado não existiu (inexistência material do fato). Caso tenha isso como base, a ação civil não irá prosperar.

CPP, Art. 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato.

2. Civil

Já na esfera Civil, o que manda é o Código de Processo Civil (CPC), Lei 13.105/2015.

CPC, Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

Portanto, diferente da penal, na esfera civil **as perícias são facultativas**. Não há obrigação de realização de perícia, mesmo se houver vestígios passíveis para exames. Pois, como falado anteriormente, o intuito é só provar o que está sendo alegado.

Inclusive, as perícias podem até ser dispensáveis, caso as partes tenham apresentado **documentos com conteúdo suficientes** que esclarecem a questão.



CPC, Art. 472. *O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes.*

3. Trabalhistas

Na Justiça do Trabalho, as perícias são regulamentadas pela Lei Processual do Trabalho (LPT), Lei 5.584/1970:

LPT, Art 3º *Os exames periciais serão realizados por perito único designado pelo Juiz, que fixará o prazo para entrega do laudo.*

Já na Consolidação das Leis do Trabalho, famosa CLT, temos:

CLT, Art. 826 § 4º *Somente quando a prova do fato o exigir, ou for legalmente imposta, será deferida prova técnica, incumbindo ao juiz, desde logo, fixar o prazo, o objeto da perícia e nomear perito.*

Posto isso, fica claro que na esfera trabalhista, assim como na civil, **as perícias são facultativas**. Um detalhe importante se encontra no Art. 769 da CLT:

CLT, Art. 769 - *Nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas deste Título.*

Como a CLT não aborda algumas situações, sendo, portanto, omissa, aplica-se o Código de Processo Civil (CPC).

(IADES/SPTC-GO - 2023) Com relação ao exame de corpo de delito, assinale a alternativa correta.

- A) Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito direto ou indireto, podendo supri-lo, contudo, a confissão formal e circunstanciada do acusado.
- B) Durante o processo judicial, não é permitido às partes requerer a oitiva dos peritos para eles esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos, uma vez que é suficiente a conclusão do respectivo laudo que elaboraram.



- C) O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial portador de diploma de curso superior. Entretanto, na falta de perito oficial, o exame poderá ser feito por qualquer outra pessoa idônea, com ensino fundamental completo, independentemente de possuir habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.
- D) Será dada prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher, bem como contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência.
- E) O exame de corpo de delito poderá ser realizado somente em dias úteis e, ainda assim, no período diurno

Comentários

- A) **Incorreta.** De acordo com o CPP no **Art. 158**. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado
- B) **Incorreta.** De acordo com o CPP no **Art. 159. § 5º** Durante o curso do processo judicial, é permitido às partes, quanto à perícia: **I – requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos**, desde que o mandado de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam encaminhados com antecedência mínima de 10 (dez) dias, podendo apresentar as respostas em laudo complementar;
- C) **Incorreta.** De acordo com o CPP no **Art. 159**. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. **§ 1º** Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.
- D) **Correta.** De acordo com o CPP no **Art. 158**. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. **Parágrafo único.** Dar-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva: **I - violência doméstica e familiar contra mulher; II - violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência.**
- E) **Incorreta.** De acordo com o CPP no **Art. 161**. O exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia e a qualquer hora.



PERÍCIAS POR ESFERA	PENAL	CIVIL	TRABALHISTAS
Quem dita as regras?	Código de Processo Penal (CPP) - (Lei 3.689/1941)	Código de Processo Civil (CPC) - Lei 13.105/2015	Lei Processual do Trabalho (LPT) - Lei 5.584/1970; CLT; Nos casos omissos: Código de Processo Civil (CPC)
Quem determina?	- Autoridade policial (fase investigativa); - Autoridade judicial (fase processual); - Promotores de Justiça do MP; - Presidentes de Inquéritos Militares; - Presidentes de Comissões Parlamentares de Inquéritos (CPIs).	- Autoridade judicial	- Autoridade judicial
É obrigatória?	Sim! Sempre que houver vestígios.	Não! Facultativa (apenas quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico)	Não! Facultativa (somente quando a prova do fato o exigir, ou for legalmente imposta)
Quando será realizada?	Em qualquer dia/hora		



Peritos

A palavra "perito" vem do latim peritus, e significa "aquele que sabe por experiência", hábil, instruído, experto (do inglês, expert).

O perito é um profissional que foi incumbido por uma autoridade competente para esclarecer sobre determinado assunto que é de sua expertise em um inquérito policial ou processo judicial, auxiliando a Justiça.

O perito precisa ser, acima de tudo, imparcial. Não defende, não acusa, limitando-se à verificação a qual foi designado.

Os Peritos geralmente são classificados em: Oficiais e Não-oficiais.

Calma que veremos tudo em detalhes!



Peritos Oficiais

Na esfera criminal, o perito dito oficial é aquele que, em função do cargo público que ocupa, realiza perícias. São servidores alocados em instituições oficiais, como os Institutos Médico-Legais (IMLs) e os Institutos de Criminalística (ICs).

Em alguns entes federativos, essas instituições de perícias oficiais estão ligadas à estrutura das Polícias Cíveis (ex: Polícia Civil do Distrito Federal e na Polícia Federal), em outros, encontram-se de maneira autônoma (ex: Superintendência de Polícia Técnico-Científica de São Paulo).

Mas quais são os cargos referentes aos peritos oficiais?

Segundo a Lei 12.030/2009:

Art. 5º Observado o disposto na legislação específica de cada ente a que o perito se encontra vinculado, são peritos de natureza criminal os peritos criminais, peritos médico-legistas e peritos odontologistas com formação superior específica detalhada em regulamento, de acordo com a necessidade de cada órgão e por área de atuação profissional.

Portanto, temos:

PERITOS OFICIAIS
• PERITOS CRIMINAIS • PERITOS MÉDICO-LEGISTAS • PERITOS ODONTOLEGISTAS



Tá lembrado do Art. 159 do CPP?

CPP, Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior.



Nessas legislações, fica bem claro que todos os Peritos Oficiais possuem uma **exigência mínima: curso superior**.

Então, para a área criminal, mesmo que a pessoa possua algum conhecimento técnico-científico e emita um documento, caso não tenha obtido o diploma de curso superior, esse documento não se presta para servir como laudo.

E o contrário? E se fosse pessoa com curso superior, mas sem conhecimento técnico no exame pretendido?

Aconteceria o mesmo resultado: o documento emitido não serviria como laudo na esfera penal. A prova (laudo) seria inidônea.



Apesar da legislação não citar, o entendimento do STF na ADI 5182/PE é de que o Papiloscopista é perito oficial, corroborado pela doutrina e por reiteradas decisões de diversos órgãos como Polícia Federal, Ministério da Justiça, Advocacia-Geral da União, Procuradoria-Geral da República, Presidência da República, Ação Civil Pública em vigor e Tribunais Superiores.

Cada banca pode cobrar isso de forma diferente, então se você errar, pode utilizar essa fundamentação como recurso.

Peritos não-oficiais

Agora imaginem a imensidão do Brasil. Será que é possível que em todas as localidades haja uma estrutura e a disponibilidade de ter peritos oficiais atuando?

Então... é praticamente impossível! Por isso existem os peritos não-oficiais.

CPP, Art.159 § 1º Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.





Os Peritos **Não-oficiais** (**louvados, nomeados, designados ou ad hoc**) são pessoas que exercem a função de realizar os exames periciais quando há ausência de perito oficial ou em casos de necessidade do Judiciário.

Além dos vários sinônimos, Vanrell (2019)² ainda classifica os Peritos Louvados (Não-oficiais) em:

Peritos Habilitados: "pessoas legalmente habilitadas para o exercício de uma profissão que se coadune com o exame que se tem em vista".

Peritos Leigos: "dotadas de um grau de experiência que lhe possibilite o atendimento à requisição legal".

Qualquer argumento para a nomeação de peritos não oficiais, que não seja a não existência de peritos oficiais no local onde a perícia deve ocorrer, poderá causar a nulidade do **laudo produzido**.

Nas esferas civil e trabalhista, há também necessidade de realização de perícias. Só que, nessas áreas, não há a figura do perito oficial como na penal.

Assim, em âmbito civil e trabalhista, temos o papel do **Perito Judicial (ou perito do juízo)**, que funciona como uma mistura de Perito Não-oficial, pois ele também é nomeado para o caso, e Perito Oficial, pois são **escolhidos, eventualmente, nos tribunais, a partir de um banco de cadastro de profissionais** das mais diversas áreas.

CPC, Art. 156. § 1º Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado.

§ 2º Para formação do cadastro, os tribunais devem realizar consulta pública, por meio de divulgação na rede mundial de computadores ou em jornais de grande circulação, além de consulta direta a universidades, a conselhos de classe, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Ordem dos Advogados do Brasil, para a indicação de profissionais ou de órgãos técnicos interessados.

§ 3º Os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para manutenção do cadastro, considerando a formação profissional, a atualização do conhecimento e a experiência dos peritos interessados.

²VANRELL, J. P. Odontologia Legal e Antropologia Forense. 3ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.



...

§ 5º Na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha pelo juiz e deverá recair sobre profissional ou órgão técnico ou científico comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da perícia.

Curiosidade

Em alguns órgãos é permitido aos peritos oficiais a atuação como peritos judiciais. Porém, em outros essa prática é vedada, como na Polícia Civil do Distrito Federal e na Polícia Federal.

Assistentes Técnicos

Os Assistentes Técnicos são profissionais contratados e indicados pelas partes, auxiliando-as e podem atuar nas esferas:



- **Penal** - Art. 159, § 3º e 5º, II, do CPP:

§ 3º Serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico.

§ 4º O assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas desta decisão.

§ 5º Durante o curso do processo judicial, é permitido às partes, quanto à perícia:

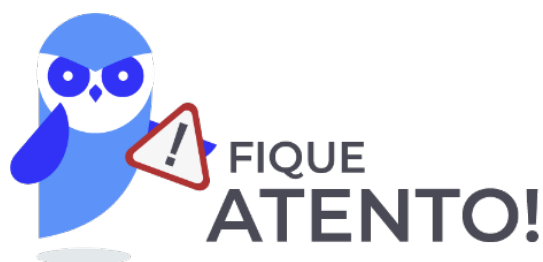
II – indicar assistentes técnicos que poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz ou ser inquiridos em audiência.

- **Civil** - Art. 465, §1º, II, do CPC:

Art. 465. § 1º Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito:

II - indicar assistente técnico;





A principal diferença dos Assistentes Técnicos para os Peritos (Oficiais e Não-oficiais) é a **parcialidade**. Pois, como são de confiança, escolhidos e contratados pelas partes do processo, atuam de maneira a ajudar quem os contratou.

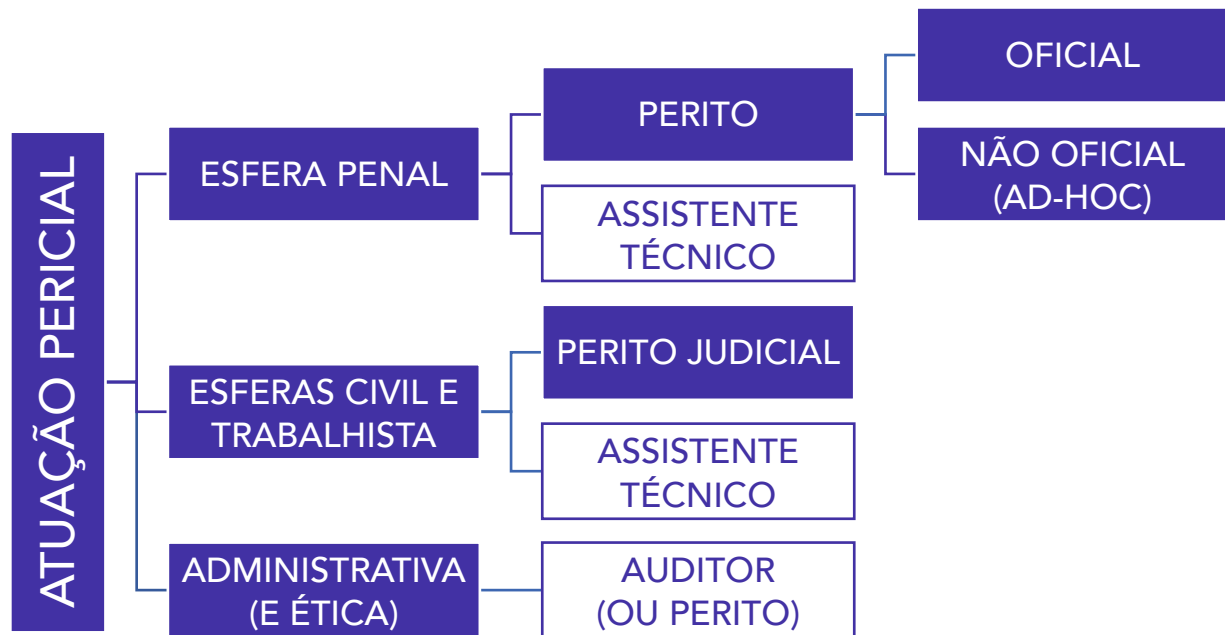
Além disso, na esfera criminal, os Assistentes Técnicos devem **analisar os exames realizados pelos peritos e, após a entrega do laudo deste, emitir parecer** onde irá comentar em detalhes as informações do documento do perito, refutando os pontos que lhe pareçam incorretos e/ou prejudicam a parte que o contratou.

CPP, Art. 159, §6º Havendo requerimento das partes, o material probatório que serviu de base à perícia será disponibilizado no ambiente do órgão oficial, que manterá sempre sua guarda, e na presença de perito oficial, para exame pelos assistentes, salvo se for impossível a sua conservação.



Então, de acordo com a esfera de atuação, temos:





(FUNCAB/POLITEC-MT) Em relação aos peritos, assinale a afirmativa correta.

- a) Os oficiais são aqueles nomeados diretamente por uma autoridade para atuar como perito, em determinado caso.
- b) Os ad hoc são os que exercem a perícia por atribuição de cargo público.
- c) Os peritos louvados podem ser habilitados ou leigos.
- d) No foro criminal, os exames periciais são realizados, em regra, por um perito, designado pelo juiz.
- e) Nas ações cíveis, funcionam dois peritos, cada um indicado por uma parte litigante.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. Os oficiais não são nomeados pela autoridade, mas pelo diretor da repartição a partir da requisição da autoridade. CPP, Art. 178. "o exame será requisitado pela autoridade ao diretor da repartição".

A **alternativa B** está incorreta. Os peritos ad hoc (não-oficiais) são nomeados para atuar na falta dos peritos oficiais (esses sim possuem atribuição de cargo público).

A **alternativa C** foi considerada como correta e é o gabarito da questão. Os peritos louvados (não-oficiais) podem ser classificados em habilitados ou leigos.



A **alternativa D** está incorreta. No foro criminal, em regra, os peritos são os oficiais, que são designados pelo diretor da repartição

A **alternativa E** está incorreta. Nas ações cíveis, os assistentes técnicos é que são indicados pelas partes.

(FUNCAB/IGP-SE) De acordo com o Código de Processo Penal, o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito:

- a) indicado pelos familiares da vítima.
- b) indicado pelo Poder Judiciário.
- c) oficial, portador de diploma de curso superior.
- d) que não esteja lotado em Delegacias Legais
- e) com mais de 05 (cinco) anos de profissão.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. Os familiares da vítima não possuem essa prerrogativa de indicação.

A **alternativa B** está incorreta. Na esfera penal, ninguém do Poder Judiciário indica quem será o perito do caso.

A **alternativa C** foi considerada como correta e é o gabarito da questão. CPP, Art. 159 "O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior".

A **alternativa D** está incorreta. Os peritos são lotados nas instituições oficiais, não são delegacias.

A **alternativa E** está incorreta. Não existe pré-requisito de tempo de profissão para ser perito.



Nomeação

Nomeação é o ato de atribuir um cargo público a alguém, sendo efetuado por autoridade competente. Veremos como isso ocorre em cada esfera:

1. Penal

Perito

Na esfera penal, a autoridade irá requisitar ao diretor da repartição, que, por sua vez, fará a indicação dos peritos que irão atuar na perícia em questão.

CPP Art. 178. No caso do art. 159, o exame será requisitado pela autoridade ao diretor da repartição, juntando-se ao processo o laudo assinado pelos peritos.

E o CPP é bem claro ao ditar que as partes envolvidas não podem intervir nessas nomeações.

Art. 276. As partes não intervirão na nomeação do perito.

E caso seja necessária a realização de exames em outra localidade, a nomeação por precatória será feita pelo juiz da região onde será realizado o exame (deprecado).

Precatória: quando um juiz (deprecante), envia uma carta precatória para o juiz de outra comarca (deprecado), para citar/intimar o réu ou intimar testemunha a comparecer aos autos.

A exceção se dará nos casos em que o crime é de ação privada. Se você ainda não viu os tipos de ação penal na disciplina de Direito Processual Penal, vou esclarecer rapidinho e caso já tenha visto e não lembra, também vou mostrar:

Ação Penal Privada: necessita requisição da vítima/ofendido ou de quem legalmente a represente para que se dê início a ação penal.

Art. 177. No exame por precatória, a nomeação dos peritos far-se-á no juízo deprecado. Havendo, porém, no caso de ação privada, acordo das partes, essa nomeação poderá ser feita pelo juiz deprecante.



Se atente para o fato de que, **sendo perito oficial, exige-se no mínimo um**, e caso seja **não-oficial, devem ser ao menos duas pessoas**. As bancas de concurso adoram brincar com esses números!

CPP, Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior.

§ 1º Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.

Destacando que os **analfabetos, os menores de 21 anos e aqueles que tiverem demonstrado sua opinião sobre o caso** a ser periciado não podem ser peritos.

CPP, Art. 279. Não poderão ser peritos:

II - os que tiverem prestado depoimento no processo ou opinado anteriormente sobre o objeto da perícia;

III - os analfabetos e os menores de 21 anos.

Assistente Técnico

Os assistentes técnicos podem ser **indicados pelas partes** e, em seguida, **o juiz deve admitir suas atuações**.

CPP, Art. 159 § 3º Serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico.

§ 4º O assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas desta decisão.

2. Civil

Perito

Em âmbito civil, lembre-se que os peritos serão nomeados a partir de **um banco de cadastro de profissionais** do próprio tribunal.

CPC, Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.



§ 1º Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado.

§ 2º Para formação do cadastro, os tribunais devem realizar consulta pública, por meio de divulgação na rede mundial de computadores ou em jornais de grande circulação, além de consulta direta a universidades, a conselhos de classe, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Ordem dos Advogados do Brasil, para a indicação de profissionais ou de órgãos técnicos interessados.

§ 3º Os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para manutenção do cadastro, considerando a formação profissional, a atualização do conhecimento e a experiência dos peritos interessados.

E quem nomeia esse perito é o **juiz**.

CPC, Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

Caso não tenha perito cadastrado em determinada área do conhecimento, **o juiz poderá nomear de livre escolha** um profissional.

CPC, Art. 465 § 5º Na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha pelo juiz e deverá recair sobre profissional ou órgão técnico ou científico comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da perícia.

Já nos casos em que seja realizada perícia em outra localidade, será realizada outra nomeação de perito nesse novo local.

CPC, Art. 465 § 6º Quando tiver de realizar-se por carta, poder-se-á proceder à nomeação de perito e à indicação de assistentes técnicos no juízo ao qual se requisitar a perícia.



**VAMOS RESOLVER
UMA QUESTÃO?**



(CEBRASPE/PC-PB - 2022) Com relação aos peritos, julgue os próximos itens.

- I A nomeação do perito será feita mediante intervenção das partes.
- II O perito nomeado pela autoridade competente que não fornecer o laudo, no prazo estabelecido, fica sujeito a multa.
- III O perito nomeado que, sem justificativa comprovada, não comparecer para realizar a perícia poderá ser conduzido coercitivamente por determinação da autoridade competente.

Assinale a opção correta.

- a) Apenas o item I está certo.
- b) Apenas o item II está certo.
- c) Apenas os itens I e III estão certos.
- d) Apenas os itens II e III estão certos.
- e) Todos os itens estão certos.

Comentários

Afirmativa I - Incorreta. De acordo com o CPP no **Art. 276**. As partes não intervirão na nomeação do perito.

Afirmativa II - Correta. Isso mesmo! De acordo com o CPP no **Art. 277**. O perito nomeado pela autoridade será obrigado a aceitar o encargo, sob pena de multa de cem a quinhentos mil-réis, salvo escusa atendível. **Parágrafo único.** Incorrerá na mesma multa o perito que, sem justa causa, provada imediatamente: c) não der o laudo, ou concorrer para que a perícia não seja feita, nos prazos estabelecidos.

Afirmativa III - Correta. Isso mesmo! De acordo com o CPP no **Art. 278**. No caso de não-comparecimento do perito, sem justa causa, a autoridade poderá determinar a sua condução.

Resposta: Letra D

Assistente Técnico

Os Assistentes Técnicos são **indicados pelas partes** e **admitidos pelo juiz**.

CPC, Art. 465 § 1º Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito:

II - indicar assistente técnico;



Do mesmo jeito do perito, nos casos em que seja realizada perícia em outra localidade, será realizada outra nomeação de assistente técnico nesse novo local.

CPC, Art. 465 § 6º Quando tiver de realizar-se por carta, poder-se-á proceder à nomeação de perito e à indicação de assistentes técnicos no juízo ao qual se requisitar a perícia.

Compromisso

O compromisso remete ao **dever de cumprir o encargo pericial**. Isso é a função de realizar a perícia. Novamente, vamos ver como funciona em cada esfera.

1. Penal

Perito

Como, em via de regra, o perito que atua na esfera penal é o perito oficial, este é **dispensado do compromisso**, pois sua entrada no cargo se deu por **concurso público**, estando automaticamente, em função de lei.

CPP, Art. 159 § 2º Os peritos não oficiais prestarão o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo.

Já os peritos não-oficiais, mesmo não sendo concursados, estarão sob à disciplina judiciária e **são obrigados a aceitar** a ocupação.

CPP, Art. 275. O perito, ainda quando não oficial, estará sujeito à disciplina judiciária.

CPP, Art. 277. O perito nomeado pela autoridade será obrigado a aceitar o encargo, sob pena de multa de cem a quinhentos mil-réis, salvo escusa atendível.

Assistente Técnico

Como o assistente técnico é contratado pela parte, e de sua confiança para atuação parcial, **não há necessidade de prestação de compromisso**.



2. Civil

Perito

Em âmbito civil, os **peritos não prestam compromisso**.

CPC, Art. 157. O perito tem o dever de cumprir o ofício no prazo que lhe designar o juiz, empregando toda sua diligência, podendo escusar-se do encargo alegando motivo legítimo.

CPC, Art. 466. O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso.

Assistente Técnico

Aplica-se o mesmo da esfera criminal, como o assistente técnico é contratado pela parte, **não há necessidade de prestação de compromisso**.

Momento de Atuação

1. Penal

Perito

Os peritos na esfera penal podem atuar em qualquer momento. Portanto, tanto na fase investigativa, quanto processual.



Assistente Técnico

Aqui, temos um ponto importante que é bastante discutido: o momento de atuação do assistente técnico na esfera criminal.

Segundo o CPP, **sua atuação iniciará apenas quando atender dois requisitos:**

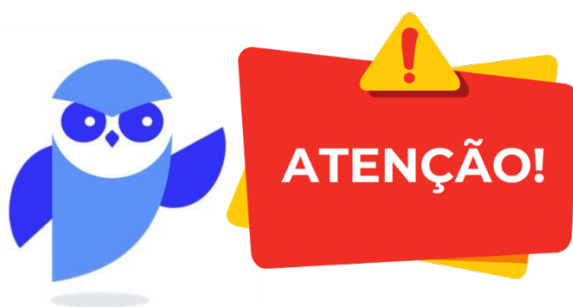


- O **juiz** o ter **admitido**;
- Os **exames e laudos dos peritos** terem sido **concluídos**

CPP, 159, § 4º O assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas desta decisão.

§ 5º Durante o curso do processo judicial, é permitido às partes, quanto à perícia:

II – indicar assistentes técnicos que poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz ou ser inquiridos em audiência.



Detalhe importante!

Caso seja necessário e a pedido das partes, o material que foi utilizado em algum exame pericial, quando foi possível seu armazenamento, será disponibilizado aos assistentes técnicos para que eles possam examiná-lo. Porém, isso será realizado **no ambiente do órgão oficial** (Ex: Instituto Médico Legal, Instituto de Criminalística) e **sob a vigilância de perito oficial**.

CPP, 159, § 6º Havendo requerimento das partes, o material probatório que serviu de base à perícia será disponibilizado no ambiente do órgão oficial, que manterá sempre sua guarda, e na presença de perito oficial, para exame pelos assistentes, salvo se for impossível a sua conservação.

(Instituto AOCP/PC-ES) Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto. No que se refere ao exame de corpo de delito, com fundamento no que dispõe o Código de Processo Penal Brasileiro, assinale a alternativa correta.

- O exame de corpo de delito será feito em qualquer dia, sempre em horário diurno.
- Não é necessário que o exame de corpo de delito seja realizado por perito oficial portador de diploma de curso superior, bastando que se trate de pessoa com ampla expertise e experiência na área.



- c) A realização de exame de corpo de delito terá prioridade de realização quando se tratar de crime que envolva violência doméstica e familiar.
- d) O juiz ou a autoridade policial negará o exame de corpo de delito requerido pelas partes, quando não for necessário ao esclarecimento da verdade.
- e) O exame de corpo de delito poderá ser suprido com a confissão do acusado.

Comentários

- a) **Incorreta.** De acordo com CPP no Art. 161. O exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia e a qualquer hora.
- b) **Incorreta.** De acordo com CPP no Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior.
- c) **Correta.** Isso mesmo! De acordo com CPP no Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Parágrafo único. Dar-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva: I - violência doméstica e familiar contra mulher;
- d) **Incorreta.** Sempre que houver vestígios, há a necessidade do exame de corpo de delito. De acordo com CPP no Art. 184. Salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes, quando não for necessária ao esclarecimento da verdade. Aqui o examinador quis confundir o candidato. Atente-se ao enunciado, nele está descrito a respeito do exame de corpo de delito, portanto não se aplica a possibilidade de negativa do exame de corpo de delito.
- e) **Incorreta.** De acordo com CPP no Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

2. Civil

Perito

Os peritos, na esfera civil, atuam a partir da determinação da realização da perícia, pelo juiz, e sua consequente nomeação. Importante lembrar que, nesse caso, a perícia é facultativa!

CPC, Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.



Assistente Técnico

Diferente da esfera penal, na civil, os **assistentes técnicos podem atuar em paralelo com os peritos**.

CPC, Art. 471 § 1º As partes, ao escolher o perito, já devem indicar os respectivos assistentes técnicos para acompanhar a realização da perícia, que se realizará em data e local previamente anunciados.

Perícias Complexas

Em muitos casos, há a necessidade de **utilização do conhecimento especializado de várias áreas** para se proceder a análise mais adequada da perícia. Nesses casos, estamos diante de uma perícia considerada complexa.

O importante é lembrar que, sendo constatada a perícia complexa, abre-se a opção de designar (penal) ou nomear (civil) um ou mais peritos para o caso, e, em contrapartida, as partes também podem **indicar mais assistentes técnicos**, independente da esfera jurídica.

Exemplo: acidentes que envolvem estruturas de grandes proporções, como prédios, viadutos e barragens, e que acabam por produzir muitas vítimas são consideradas perícias bastante complexas, demandando a atuação de vários peritos e de diversas áreas, como engenheiros, médicos e dentistas.

1. Penal

CPP, § 7º Tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, poder-se-á designar a atuação de mais de um perito oficial, e a parte indicar mais de um assistente técnico.

2. Civil

CPC, Art. 475. Tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, o juiz poderá nomear mais de um perito, e a parte, indicar mais de um assistente técnico.

Perícia Contraditória

Na esfera penal, que é comum a atuação de mais de um perito, existe a previsão para **caso os profissionais não concordem completamente** em pontos a serem discutidos e concluídos no laudo.



Assim, existem as opções de:

- Um único documento ser produzido, contendo as considerações periciais individuais
- Serem produzidos laudos em separado

Ademais, a autoridade poderá **nomear ainda um terceiro perito**. Geralmente, esse perito costuma **concordar com um** dos anteriores. No entanto, ele também pode **não concordar com nenhum** e soltar um laudo com conclusões diferentes dos demais. Acontecendo essa divergência a autoridade poderá **solicitar exames adicionais** para outros peritos.

CPP, Art. 180. *Se houver divergência entre os peritos, serão consignadas no auto do exame as declarações e respostas de um e de outro, ou cada um redigirá separadamente o seu laudo, e a autoridade nomeará um terceiro; se este divergir de ambos, a autoridade poderá mandar proceder a novo exame por outros peritos.*



(CESPE/PC-MA) Após um trabalho de perícia criminal, foi constatado pela autoridade requisitante que houve evidente divergência entre dois peritos quanto à análise das evidências.

Nessa situação hipotética,

- a) a autoridade judiciária deverá nomear uma comissão que ficará responsável por selecionar o laudo com as evidências mais consistentes.
- b) deverá prevalecer o laudo do perito mais experiente, isto é, aquele que tiver mais anos de atuação na área.
- c) a autoridade judicial poderá considerar as frações de cada laudo que julgar mais pertinentes.
- d) terá de ser nomeado um terceiro perito para nova análise.
- e) a autoridade judiciária deverá selecionar, conforme sua convicção, o laudo que será juntado aos autos.

Comentários:

Art. 180, CPP: "Se houver divergência entre os peritos, serão consignadas no auto do exame as declarações e respostas de um e de outro, ou cada um redigirá separadamente o seu laudo, e a



autoridade nomeará um terceiro; se este divergir de ambos, a autoridade poderá mandar proceder a novo exame por outros peritos."

Portanto, o juiz deverá nomear um terceiro perito. Assim, a **alternativa D** está correta e é o gabarito da questão.

Prazos e Prorrogações do Laudo ou Parecer

Devido a demanda de trabalho ser, geralmente, muito alta e até mesmo a complexidade do caso, é comum que o prazo estabelecido em lei não seja suficiente para a produção do laudo/parecer.

1. Penal

Perito

Na esfera penal, os peritos têm o prazo de 10 dias para produzirem o laudo e, caso necessário, podem **requisitar a prorrogação** desse prazo.

CPP, Art. 160. Os peritos elaborarão o laudo pericial, onde descreverão minuciosamente o que examinarem, e responderão aos quesitos formulados.

Parágrafo único. O laudo pericial será elaborado no prazo máximo de 10 dias, podendo este prazo ser prorrogado, em casos excepcionais, a requerimento dos peritos.

Caso, mesmo pedindo dilação do prazo, o laudo não seja entregue a tempo, poderá pagar **multa**.

CPP, Art. 277. O perito nomeado pela autoridade será obrigado a aceitar o encargo, sob pena de multa de cem a quinhentos mil-réis, salvo escusa atendível.

Parágrafo único. Incorrerá na mesma multa o perito que, sem justa causa, provada imediatamente:

c) não der o laudo, ou concorrer para que a perícia não seja feita, nos prazos estabelecidos.

Assistente Técnico

Os pareceres dos assistentes técnicos terão **prazo fixado pelo juiz**.



CPP, 159, § 5º II – indicar assistentes técnicos que poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz ou ser inquiridos em audiência.

2. Civil

Perito

O perito deverá entregar o laudo no prazo fixado pelo juiz. Só que essa entrega deve ser realizada com pelo menos **20 dias de antecedência** em relação à **audiência de instrução e julgamento**.

CPC, Art. 471§2º O perito e os assistentes técnicos devem entregar, respectivamente, laudo e pareceres em prazo fixado pelo juiz.

CPC, Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

E caso seja necessário pedir prorrogação, deve ser apresentada uma justificativa e o juiz poderá, somente por **única vez**, permitir o **acréscimo de metade do tempo do prazo original**.

Art. 476. Se o perito, por motivo justificado, não puder apresentar o laudo dentro do prazo, o juiz poderá conceder-lhe, por uma vez, prorrogação pela metade do prazo originalmente fixado.

Assistente Técnico

O **juiz também fixará o prazo** para a entrega do parecer do assistente técnico.

CPC, Art. 471§ 2º O perito e os assistentes técnicos devem entregar, respectivamente, laudo e pareceres em prazo fixado pelo juiz.

O assistente técnico poderá se **manifestar sobre o laudo do perito** em um prazo de 15 dias após a entrega deste.

CPC, § 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.



Honorários Periciais

Honorário é a **remuneração que é dada a determinado profissional pelo serviço prestado**. Nesses casos, o serviço trata-se da própria perícia.

1. Penal

Perito

Os peritos oficiais são concursados e, portanto, funcionários públicos dedicados à função. Assim, **são pagos pelo Estado**, não implicando em despesas adicionais para as partes e interessados.

Já os peritos não-oficiais devem **apresentar honorários ao juiz**, sendo, posteriormente, **pagos pelo Estado**.

Assistente Técnico

O assistente técnico deve ser pago **pela parte que o contratou**. Convenhamos que não seria nada justo que a outra parte ou o Estado arcasse com esse ônus.

2. Civil

Perito

Na esfera civil, a determinação de quem deve pagar o perito irá depender de quem fez a requisição da perícia:

- Se foi a pedido de somente uma das partes: **a parte que fez o pedido** é quem paga
- Se ambas as partes requisitaram ou se foi determinada de ofício (o juiz mandou que fosse feita): **ambas as partes pagam**

Porém, existem os casos das pessoas que são **beneficiárias de gratuidade de justiça**. Nesses casos, o Estado arcará com o pagamento dos honorários.

CPC, Art. 95, § 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.



Em relação ao pagamento dos honorários, é o juiz que fará o meio de campo entre o perito e as partes. Para que isso aconteça, até cinco dias após ser nomeado, o perito irá apresentar uma **estimativa do valor dos seus honorários**.

CPC, Art. 465, § 2º Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias:

I - proposta de honorários;

§ 3º As partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os fins do art. 95 .

O CPC ainda prevê a possibilidade de o **juiz autorizar o pagamento de 50% dos valores dos honorários** de maneira adiantada e o restante sendo pago após a entrega do laudo.

CPC, art. 465, § 4º O juiz poderá autorizar o pagamento de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários.

O juiz ainda poderá reduzir o valor dos honorários a serem recebidos pelo perito quando o resultado da perícia for **inconclusivo ou deficiente**.

CPC, Art. 465, § 5º Quando a perícia for inconclusiva ou deficiente, o juiz poderá reduzir a remuneração inicialmente arbitrada para o trabalho.

Assistente Técnico

Assim como na penal, o assistente técnico deve ser **pago pela parte que o contratou**.

CPC, Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Caso os honorários não sejam pagos ao assistente técnico, esse poderá cobrar judicialmente o pagamento, **prescrevendo em 1 ano** o prazo para dar início a cobrança judicial (Art. 206, § 1º, III Código Civil).

Além dos honorários, os peritos possuem o direito de serem ressarcidos pelas despesas que tenham adquirido relativas à perícia.



Esse ressarcimento seguirá a mesma regra que o pagamento dos honorários, vai depender de quem fez a requisição da perícia:

- Se foi a pedido de somente uma das partes: a parte que fez o pedido é quem paga
- Se ambas as partes requisitaram ou se foi determinada de ofício (o juiz mandou que fosse feita): ambas as partes pagam



Não Comparecimento

1. Penal

Caso o perito não se apresente, na esfera penal, a autoridade poderá determinar a condução deste.

A condução é a forma impositiva, forçada, de levar pessoas envolvidas (ofendidos, testemunhas, acusados ou peritos), independentemente de suas vontades, à presença de autoridades.

CPP, Art. 278. No caso de não-comparecimento do perito, sem justa causa, a autoridade poderá determinar a sua condução.

Além de poder ser aplicado uma pena de multa.

CPP, Art. 277. O perito nomeado pela autoridade será obrigado a aceitar o encargo, sob pena de multa de cem a quinhentos mil-réis, salvo escusa atendível.

Parágrafo único. Incorrerá na mesma multa o perito que, sem justa causa, provada imediatamente:

- a) deixar de acudir à intimação ou ao chamado da autoridade;
- b) não comparecer no dia e local designados para o exame;

2. Civil

Já na esfera civil, o perito e o assistente técnico são no máximo intimados. Não chegam ao nível de serem conduzidos.



Art. 477 § 3º Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos.

§ 4º O perito ou o assistente técnico será intimado por meio eletrônico, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência da audiência.

Perito x Testemunha

Se eu te perguntar: **perito é um tipo de testemunha?** O que você responderia?

Pois é! Apesar de serem duas figuras bem distintas, muita gente confunde o papel e as características da testemunha e do perito.

Por isso, resumi neste quadro para facilitar bem o entendimento:

	ENTENDE DO ASSUNTO	COMPROMISSADO COM A JUSTIÇA	IMPARCIALIDADE
TESTEMUNHA	EM SUA MAIORIA, NÃO	NÃO	NÃO NECESSARIAMENTE
PERITO	OBRIGATORIAMENTE, SIM	SIM	SIM

Crime de Falso testemunho ou Falsa Perícia (Art. 342 CP)

O crime de Falso Testemunho ou Falsa Perícia está previsto no Art. 342 do Código Penal (CP).

Atente-se para a necessidade de se tratar de **processo judicial, ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral**.

Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

§ 1º As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta.



Para que o crime de falsa perícia ocorra, deve acontecer **uma das três possibilidades** (CROCE & CROCE JÚNIOR, 2012)³:

- **Afirmação de inverdade**: quando se diz algo que não aconteceu ou que não se poderia afirmar;
- **Negação da verdade**: caso nega algo que aconteceu ou que deveria ser afirmado;
- **Silêncio sobre a verdade**: não se expressa sobre algo que deveria ser dito.



	HOUVE SUBORNO?	CRIME
OFICIAL	NÃO	FALSA PERÍCIA (ART. 342, CP)
	SIM	CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 317, CP)
NÃO-OFICIAL	INDEPENDENTE SE SIM OU NÃO	FALSA PERÍCIA (ART. 342, CP)

E tem diferença se o ato é cometido por perito oficial ou não-oficial?

Tem sim! Pois, dependendo se não houve suborno, o perito oficial irá cometer **falsa perícia**, e caso tenha, será **corrupção passiva**. Enquanto isso, independente de haver suborno ou não, o perito não-oficial cairá no crime de **falsa perícia**, já que não é considerado um funcionário público.

Calma que eu resumi isso em um quadro para ficar mais fácil:

CP, Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

³ Delton Croce & Delton Croce Júnior Manual de Medicina Legal 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2012



§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.

§ 2º - Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:



Cuidado para **não confundir a falsa perícia com a falibilidade** que os **exames periciais** podem apresentar. Pois as técnicas utilizadas nesses exames, apesar de baseadas em ciência, são passíveis de erros e equívocos.

A falsa perícia ocorre quando **há intenção consciente do agente em alterar o conteúdo do laudo** e expressar ou deixar de se manifestar sobre algo que não condiz com a verdade, ludibriando a autoridade para que terceiro seja favorecido.

Enquanto a sentença de primeiro grau, no processo em que ocorreu o ilícito, não for promulgada, o perito pode **se arrepender e se retratar ao declarar a verdade**. Assim, ficará absolvido do crime, deixando de ser punido.

CP, Art. 342, § 2º O fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade.

Caso essa retratação vier a ser realizada após o pronunciamento da sentença de primeiro grau, e antes do recebimento da denúncia formulada pelo Ministério Público contra o perito, **não haverá mais possibilidade de aplicação** do § 2º, do Art. 342 CP. Porém, pode ser utilizado o Art. 16 CP, causando a **diminuição da pena** por conta do arrependimento que ocorreu posteriormente - "arrependimento posterior".

Art. 16 - Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços.

Agora se a retratação só vier a ser feita **após o recebimento da denúncia do Ministério Público**, pode ser aplicado o Art. 65, Inciso III, alínea b.



Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena:

III - ter o agente:

b) procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as conseqüências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano;

Já o Código Civil prevê:

Art. 158. O perito que, por dolo ou culpa, prestar informações inverídicas responderá pelos prejuízos que causar à parte e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, independentemente das demais sanções previstas em lei, devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão de classe para adoção das medidas que entender cabíveis.

Posto isso, independente da retratação no crime de falsa perícia na esfera penal, o **perito ainda pode ficar inabilitado** para trabalhar em outras perícias **e responder na esfera ética** do conselho de classe.

(FCC/PC-AP) Guilherme, médico legista, responsável por elaborar o laudo de exumação de Danilo, em investigação de morte suspeita, é procurado por Rodrigo que, temendo ser acusado de homicídio contra a vítima, oferece suborno para que Guilherme afirmasse falsamente que a morte se deu por causas naturais. O médico aceita a promessa de pagamento e conclui o laudo, a despeito de extensas evidências de agressões físicas, no sentido de que Danilo morreu em decorrência de problemas cardíacos. Passadas algumas semanas, Guilherme, arrependido de sua conduta, procura o juiz responsável pelo processo e se retrata, declarando que a morte da vítima ocorreu em virtude das lesões corporais sofridas, antes de ser proferida a sentença. Diante dessa situação hipotética,

- a) Guilherme responderá pelo crime de falsa perícia, ainda que tenha se retratado, com a pena aumentada de um sexto a um terço, por ter praticado o delito com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal.
- b) a conduta de Guilherme não será punível por ter se retratado antes da sentença no processo em que ocorreu a falsa perícia.
- c) Guilherme terá sua pena diminuída de um a dois terços por ter se retratado antes da sentença.
- d) Guilherme somente teria sua pena diminuída se tivesse se retratado antes do início da ação penal.
- e) Guilherme, embora tenha se retratado, responderá pelo crime de falsa perícia, sem qualquer diminuição de pena.



Comentários:

Lembre-se que conforme o **CPP no Art. 342**. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Porém, ainda no Art. 342. (...) está descrito

§ 2º **O fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade.**

Portanto, **gabarito letra B.**

Suspeição e Impedimento

Os casos de suspeição ocorrem quando há **presunção relativa quanto a parcialidade** do perito (relação subjetiva). Já o impedimento é observado em casos de **presunção absoluta** (relação objetiva).

1. Penal

Perito

CPP, Art. 280. *É extensivo aos peritos, no que lhes for aplicável, o disposto sobre suspeição dos juízes.*

Assim, demos os seguintes casos de **suspeição**:

CPP, Art. 254. *O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes:*

I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;

II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;

III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consanguíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes;

IV - se tiver aconselhado qualquer das partes;

V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes;

VI - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.



Detalhe sobre a suspeição:

CPP, Art. 256. *A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida, quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la.*

Já os casos de **impedimento** são:

CPP, Art. 252. *O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que:*

I - tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito;

II - ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha;

III - tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão;

IV - ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito.

Com relação ao casamento, para fins de suspeição/impedimento:

CPP, Art. 255. *O impedimento ou suspeição decorrente de parentesco por afinidade cessará pela dissolução do casamento que lhe tiver dado causa, salvo sobrevivendo descendentes; mas, ainda que dissolvido o casamento sem descendentes, não funcionará como juiz o sogro, o padrasto, o cunhado, o genro ou enteado de quem for parte no processo.*

Assistente Técnico

Como o assistente técnico é contratado pelas partes, não há dispositivos que impeçam sua contratação/atuação.

Chegamos ao fim da nossa aula! A gente se vê nas próximas! Mas antes... vamos treinar o conteúdo com questões?



QUESTÕES COMENTADAS



1. (FGV – PC PI/2026) A definição de perícia inclui o conceito de procedimentos médicos e técnicos que tem como finalidade o esclarecimento de um fato de interesse da Justiça.

Sobre o conceito de perícia, assinale a opção correta.

- a) A perícia é completamente objetiva, sem nenhuma parte subjetiva.
- b) A perícia é subjetiva na totalidade, não havendo parte objetiva.
- c) A parte objetiva da perícia deve ser descrita no item discussão.
- d) A parte subjetiva da perícia deve ser descrita no item descrição.
- e) A perícia tem uma parte objetiva relacionada às alterações visíveis encontradas nas lesões e uma parte subjetiva.

Gabarito: E

Comentário:

A perícia médico-legal combina uma dimensão objetiva (as alterações materiais e visíveis, como as lesões que o perito constata e mensura) e uma dimensão subjetiva (a interpretação técnica desses achados, o raciocínio que atribui sentido ao que foi observado).

- a) Incorreta. Negar a parte subjetiva ignora que a interpretação dos achados é inerente ao trabalho pericial; descrever não é apenas registrar, é também qualificar.
- b) Incorreta. A perícia parte de dados objetivos e verificáveis, não é e nem pode ser pura subjetividade.
- c) Incorreta. A parte objetiva (os achados) se registra na descrição; a discussão é onde entra o raciocínio (a face subjetiva).



d) Incorreta. O subjetivo (interpretação) aparece na discussão, não na descrição, que é o registro objetivo do observado.

2. (FGV – PC PI/2026) A prova pericial por ter base científica, tem prevalência em relação a outros elementos de convicção.

Sobre perícia e laudo pericial, é correto afirmar que

- a) o juiz não ficará adstrito ao laudo pericial, podendo rejeitá-lo no todo ou em parte.
- b) o juiz pode discordar em parte do laudo pericial, porém não pode rejeitá-lo completamente.
- c) a autoridade não pode negar a perícia requerida pelas partes em qualquer situação.
- d) a confissão do acusado pode suprir o exame de corpo de delito.
- e) o juiz é a única autoridade além do delegado que pode determinar que seja feito o exame de corpo de delito.

Gabarito: A

Comentário:

Vigora no processo penal o princípio do livre convencimento motivado: CPP, Art. 182. *o juiz não fica adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte.* O laudo é meio de prova qualificado, mas não vincula o julgador, que decide fundamentadamente.

b) Incorreta. CPP, Art. 182. *o juiz não fica adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte.*

c) Incorreta. CPP, Art. 184. *Salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes, quando não for necessária ao esclarecimento da verdade.* Portanto, a autoridade pode indeferir diligências e perícias que julgar desnecessárias ou protelatórias.

d) Incorreta. CPP, Art. 158. *Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.* Portanto, a materialidade se prova pericialmente.



e) Incorreta. Primeiro, não podemos esquecer que o art. 158 (CPP) dispõe que, *quando a infração deixa vestígios, o exame de corpo de delito é indispensável*. Além disso, conforme a CF, Art. 129. *São funções institucionais do Ministério Público: VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais*.

3. (FGV – PC PI/2026) Os peritos precisam conhecer a lei no que tange aos impedimentos e preceitos éticos pátrios, para bem exercer seu mister, sem risco de nulidades.

Sobre o tema, está correto afirmar que

- a) é vedado ao médico-legista ser perito de seu próprio paciente, de pessoa de sua família ou qualquer outra pessoa com a qual tenha relações capazes de influenciar no seu trabalho pericial.
- b) perícias podem ser realizadas no interior de delegacias, presídios, casas de detenção e unidades militares, quando ela se trata de lesões corporais graves.
- c) a assinatura do laudo pericial independe da presença do profissional no momento de realização da perícia, conforme o Código de Ética Médica.
- d) os impedimentos e casos de suspeição previstos no CPP, valem para os peritos oficiais, mas não para os peritos louvados.
- e) segundo o CPP, a emissão prévia de opinião ou depoimento sobre o objeto da perícia, não impede que o profissional seja perito no caso, desde que seja perito oficial.

Gabarito: A

Comentário:

É vedado ao médico atuar como perito de seu próprio paciente, de familiar ou de pessoa com quem mantenha relação capaz de comprometer a isenção. O fundamento processual está no art. 280 do CPP, que estende aos peritos, no que couber, as regras de suspeição dos juízes (arts. 254 e 252 do CPP), somado ao art. 279, II, que impede de atuar quem opinou antes sobre o objeto da perícia. No plano deontológico, o Código de Ética Médica veda ao médico periciar quem seja seu paciente, familiar ou pessoa com quem tenha relação que influencie o trabalho pericial. Portanto, o vínculo prévio gera suspeição.

b) Incorreta. O Artigo 95 do atual Código de Ética Médica - CFM proíbe o médico de realizar exames periciais de corpo de delito em seres humanos no interior de dependências de



delegacias de polícia, unidades militares, prisões ou casas de detenção, visando resguardar a dignidade do paciente..

c) Incorreta. Art. 91 do CEM veda atestar ou subscrever documento relativo a ato pericial que não praticou. A assinatura pressupõe a participação efetiva no exame; assinar sem tê-lo realizado pode configurar falsa perícia (art. 342 do CP) .

d) Incorreta. Art. 280 do CPP não distingue perito oficial de louvado; a suspeição e o impedimento alcançam ambos. Veja...

CPP, Art. 280. *É extensivo aos peritos, no que lhes for aplicável, o disposto sobre suspeição dos juízes.*

e) Incorreta. Art. 279, II, do CPP impede de atuar quem opinou anteriormente sobre o objeto da perícia. A condição de perito oficial não afasta o impedimento.

Art. 279. *Não poderão ser peritos:*

II - os que tiverem prestado depoimento no processo ou opinado anteriormente sobre o objeto da perícia;

4. (FGV – PC PI/2026) Conforme FRANÇA, Genival Veloso de. Medicina Legal. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018, as perícias médico-legais apresentam as seguintes considerações:

I. São um conjunto de procedimentos médicos e técnicos que têm, como finalidade, o esclarecimento de um fato de interesse da Justiça. Ou como um ato pelo qual a autoridade procura conhecer, por meios técnicos e científicos, a existência ou não de certos acontecimentos, capazes de interferir na decisão de uma questão judiciária ligada à vida ou à saúde do homem ou que com ele tenha relação.

II. Ou seja, *pericia percipiendi* é aquela em que o perito é chamado para conferir técnica e cientificamente um fato sob uma óptica quantitativa e qualitativa.

III. *pericia deducendi* é a análise feita sobre fatos pretéritos com relação aos quais possam existir contestação ou discordância das partes ou do julgador.

Nesse caso, o perito é chamado para avaliar ou considerar uma apreciação sobre uma perícia já realizada.

É correto o que se afirma em



- a) I e II, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I, apenas.
- e) I, II e III.

Gabarito: E

Comentário:

As três assertivas reproduzem corretamente a doutrina de França.

A I traz a definição de perícia como conjunto de procedimentos técnicos para esclarecer fato de interesse da Justiça.

A II conceitua a perícia *percipiendi*, aquela em que o perito verifica diretamente um fato, sob os aspectos quantitativo e qualitativo.

A III conceitua a perícia *deducendi*, a análise sobre fatos pretéritos objeto de contestação, em que o perito aprecia ou reavalia perícia já feita.

5. (FGV – PC PI/2026) Na visão de FRANÇA, Genival Veloso de (Medicina Legal. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018), a respeito de perícias médico-legais, é correto afirmar que

- a) a missão da perícia é apenas a de “ver e relatar”, traduzida pelo velho dogma do *visum et repertum*, uma atividade descritiva e objetiva do periciando.
- b) Nos esqueletos, fundamental e prioritariamente, as perícias têm como finalidade a identificação do morto.
- c) Como se trata de um ato médico, nas ações penais, o laudo médico-legal também é documento sigiloso sendo revelado apenas ao juiz, mas a defesa é garantida assistência técnica em respeito ao direito, ao contraditório que deverá apresentar seu próprio laudo no processo.



d) Devem as perícias médicas de natureza criminal ser realizadas preferencialmente nas instituições médico legais e, na impossibilidade delas, por médicos nomeados pela autoridade, seja no interesse dos procedimentos policial-judiciários seja nos inquéritos policial-militares.

e) No exercício da atividade de perícia oficial de natureza civil ou criminal, é assegurada autonomia técnica, científica e funcional, exigido concurso público, com formação acadêmica específica, para o provimento do cargo de perito oficial.

Gabarito: D

Comentário:

De acordo com o art. 159 do CPP: *o exame de corpo de delito e as demais perícias devem ser realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior; na falta de perito oficial, o exame será realizado por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame (§§ 1º e 2º).* França reproduz essa lógica, afirmando que a perícia oficial é a regra, e a nomeação de peritos não oficiais (peritos *ad hoc*) só se justifica na ausência de perito oficial na comarca ou local, valendo tanto para procedimentos policial-judiciários quanto para inquéritos policial-militares.

a) Incorreta. Reduz a perícia ao mero "ver e relatar"; o próprio França supera esse dogma, reconhecendo que a atividade pericial também interpreta e conclui, não é só descritiva.

b) Incorreta. Nos esqueletos (ossadas) a identificação é importante, mas não é a única finalidade; a perícia busca também a causa, tempo e mecanismo de morte, entre outros dados.

c) Incorreta. O laudo não é documento sigiloso revelado apenas ao juiz; submete-se ao contraditório e é acessível às partes.

e) Incorreta. Para a perícia na esfera civil não há concurso público, os peritos são nomeados a partir de um cadastro no Tribunal de Justiça.

6. (FGV – PC PI/2026) Em um caso de crime ambiental, o perito observa divergências entre as conclusões do laudo técnico e os depoimentos testemunhais.

Nesse cenário, o perito deve

a) rejeitar as análises laboratoriais.

b) ajustar o laudo para compatibilizar as versões.



- c) fundamentar seu parecer exclusivamente nos dados técnicos.
- d) solicitar anulação do processo.
- e) considerar apenas os depoimentos de autoridade policial.

Gabarito: C

Comentário:

a) Errada. O laudo técnico tem valor probatório próprio, fundado em método científico, e não perde validade apenas porque destoa de relatos subjetivos.

b) Errada. "Ajustar" o laudo para compatibilizá-lo com as versões testemunhais compromete a autonomia técnica, científica e funcional assegurada ao perito oficial pela Lei nº 12.030/2009 e fere o dever de imparcialidade que rege a atividade pericial.

Lei nº 12.030/2009, Art. 2º *No exercício da atividade de perícia oficial de natureza criminal, é assegurado autonomia técnica, científica e funcional, exigido concurso público, com formação acadêmica específica, para o provimento do cargo de perito oficial.*

c) Correta. Cabe ao perito manter-se alheio a divergências ou pressões decorrentes de outros meios de prova. Eventual conflito entre laudo e testemunhas será resolvido pela autoridade judicial na valoração do conjunto probatório (art. 182 do CPP: *o juiz não fica adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte*), não pelo perito alterando sua conclusão técnica.

d) Errada. A divergência não é causa de nulidade processual; trata-se de questão a ser dirimida na fase de valoração da prova pelo juiz.

e) Errada. Considerar apenas os depoimentos policiais desnaturaria a própria razão de ser da perícia, que existe para agregar um elemento técnico-científico autônomo aos autos.

7. (FEPESE – PCien SC/2026) Assinale a alternativa correta.

- a) O exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia e a qualquer hora.
- b) O exame de corpo de delito poderá ser realizado por qualquer servidor, desde que pertença ao quadro de efetivos e possua qualificação técnica pertinente ao objeto da perícia.
- c) O exame de autópsia deverá ser realizado em até seis horas após a constatação do óbito.



d) O exame de corpo de delito poderá ser substituído pela prova testemunhal quando o simples exame externo e ocular forem suficientes para a apuração da infração penal.

e) A fim de comprovar a veracidade e as conclusões do exame de corpo de delito, após decorridos trinta dias da sua realização, deverá a autoridade policial determinar a realização do denominado exame complementar de perícia.

Gabarito: A

Comentário:

a) Correta. Literalidade do art. 161 do CPP: *O exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia e a qualquer hora.*

b) Errada. O art. 159, caput, do CPP exige que o exame de corpo de delito seja realizado por *perito oficial, portador de diploma de curso superior. Apenas na falta de perito oficial é que a lei admite a nomeação de duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente com habilitação técnica relacionada à natureza do exame (§ 1º).*

c) Errada. De acordo com o CPP, Art. 162. A autópsia será feita **pelo menos seis horas depois do óbito**, salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, o que declararão no auto.

Parágrafo único. Nos casos de morte violenta, bastará o simples exame externo do cadáver, quando não houver infração penal que apurar, ou quando as lesões externas permitirem precisar a causa da morte e não houver necessidade de exame interno para a verificação de alguma circunstância relevante.

d) Errada. A prova testemunhal supre a falta do exame de corpo de delito quando os vestígios tiverem desaparecido, de acordo com o CPP, art. 167. *Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.*

e) Errada. O exame complementar, nos moldes do art. 168 (CPP). *Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á a exame complementar por determinação da autoridade policial ou judiciária, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, do ofendido ou do acusado, ou de seu defensor.*

§ 1º *No exame complementar, os peritos terão presente o auto de corpo de delito, a fim de suprir-lhe a deficiência ou retificá-lo.*



§ 2º Se o exame tiver por fim precisar a classificação do delito no art. 129, § 1º, I, do Código Penal, deverá ser feito logo que decorra o prazo de 30 dias, contado da data do crime.

8. (FEPESE – PCien SC/2026) Assinale a alternativa correta.

- a) Após realizada a perícia de laboratório, com provas fotográficas, micrográficas, desenhos e esquemas ilustrativos, deverá o perito descartar todo o material periciado.
- b) O agente público deverá dar prioridade à realização de exame de corpo de delito quando o delito envolver violência doméstica ou contra mulher.
- c) Uma vez produzido o laudo pericial por perito devidamente qualificado, não poderá o juiz divergir ou descartar a sua conclusão da perícia.
- d) Por ser uma prova exclusivamente judicial, o exame de sanidade mental do acusado somente poderá ser realizado no curso da ação penal.
- e) Para a avaliação correta do estado psíquico do acusado, a perícia de integridade mental não deverá ter prazo inferior a quarenta e cinco dias.

Gabarito: B

Comentário:

a) Errada. O material periciado deve ser preservado, e não descartado, em observância à cadeia de custódia da prova, disciplinada nos arts. 158-A a 158-F do CPP (introduzidos pela Lei nº 13.964/2019), que asseguram a rastreabilidade e integridade dos vestígios desde a coleta até o descarte formal e autorizado.

CPP, Art. 158-B. X - descarte: *procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente e, quando pertinente, **mediante autorização judicial**.*

CPP, Art. 170. *Nas perícias de laboratório, os peritos guardarão material suficiente para a eventualidade de nova perícia. Sempre que conveniente, os laudos serão ilustrados com provas fotográficas, ou microfotográficas, desenhos ou esquemas.*

b) Correta. De acordo com o CPP, Art. 158. Parágrafo único. *Dar-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva: I - violência doméstica e familiar contra mulher.*



c) Errada. CPP, Art. 182. *o juiz não fica adstrito ao laudo pericial, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte.*

d) Errada. O incidente de insanidade mental pode ser instaurado na fase de inquérito policial, mediante representação da autoridade policial ao juiz competente.

CPP, Art. 149. *Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.*

§ 1º *O exame poderá ser ordenado ainda na fase do inquérito, mediante representação da autoridade policial ao juiz competente.*

e) Errada. O art. 150. *Para o efeito do exame, o acusado, se estiver preso, será internado em manicômio judiciário, onde houver, ou, se estiver solto, e o requererem os peritos, em estabelecimento adequado que o juiz designar.*

§ 1º *O exame **não durará mais de quarenta e cinco dias**, salvo se os peritos demonstrarem a necessidade de maior prazo.*

A alternativa fala que deverá ter mais de 45 dias.

9. (FEPESE – PCien SC/2026) A realização de perícia em caso de incêndio deverá verificar:

1. A extensão do dano e o seu valor.

2. Se foram necessários escalada, destruição ou rompimento de obstáculo para a contenção das chamas.

3. A causa e o lugar de início.

4. O perigo que resultou para a vida.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

a) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.

b) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.

c) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.



d) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

e) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

Gabarito: C

Comentário:

De acordo com o CPP, Art. 173. *No caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem à elucidação do fato.*

O item 2, relativo a escalada, destruição ou rompimento de obstáculo, pertence à qualificação de crimes patrimoniais como furto, não integrando o objeto da perícia em casos de incêndio.

10. (FGV – PC MG/2025) Sobre perícia, como o conjunto de procedimentos técnicos que tem como finalidade o esclarecimento de um fato à Justiça, assinale a afirmativa correta.

a) O laudo pericial sempre será um documento sigiloso.

b) A perícia não pode ser negada às partes pelo Juiz ou autoridade policial.

c) O Juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo rejeitá-lo no todo ou em partes.

d) A perícia pode ser substituída pela confissão do acusado, mesmo quando a infração deixar vestígios.

e) A perícia é um ato de instrução exclusivo da fase de inquérito policial, não podendo ser realizada na fase processual penal.

Gabarito: C

Comentário:

a) Errada. O laudo pericial não é um documento sigiloso por natureza, pois integra os autos e está sujeito ao contraditório entre as partes.

b) Errada. CPP, Art. 184. *Salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes, quando não for necessária ao esclarecimento da verdade.*



c) Correta. Literalidade do art. 182 do CPP: "O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte." Trata-se do sistema do livre convencimento motivado, em que a perícia é meio de prova como outro qualquer, sujeito à valoração judicial fundamentada.

d) Errada. CPP, Art. 158. *Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.*

e) Errada. A perícia pode ser determinada tanto na fase de inquérito policial (art. 6º, VII, do CPP) quanto na fase processual, inclusive de ofício pelo juiz (CPP, Art. 156).

CPP, Art. 6º. *Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá VII - determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias;*

CPP, Art. 156. *A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida; II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.*

11. (FGV – PC MG/2025) Sobre a atuação dos assistentes técnicos nas perícias judiciais, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

() Serão facultados ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico.

() Apesar dos questionamentos dos assistentes técnicos, o laudo após encerrado não poderá ser complementado.

() O assistente técnico será admitido pelo Juiz na fase de processo penal, depois de concluída a etapa do inquérito policial.

As afirmativas são, respectivamente,

a) V – F – F.

b) V – V – F.

c) F – V – F.

d) V – F – V.



e) F – F – V.

Gabarito: D

Comentário:

Item I – Verdadeiro. Literalidade do art. 159, § 3º *Serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico.*

Item II – Falso. O laudo pericial não se torna imutável após seu encerramento. O art. 159, § 5º, I, do CPP permite às partes requerer a oitiva dos peritos para esclarecer a prova ou responder a quesitos, com as respostas apresentadas em laudo complementar, e os questionamentos formulados pelos assistentes técnicos (§ 5º, II). No mesmo sentido, o art. 181 do CPP estabelece uma gradação de remédios para os vícios do laudo: havendo inobservância de formalidades, a autoridade judiciária mandará suprir a formalidade; havendo omissões, obscuridades ou contradições, mandará complementar ou esclarecer o laudo; e, se a complementação não bastar, poderá ordenar novo exame por outros peritos (parágrafo único).

Item III – Verdadeiro. Conforme o § 4º do art. 159, o assistente técnico só atua "a partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames pelos peritos", ou seja, sua atuação ocorre na fase processual.

Sequência: V – F – V

12. (CEBRASPE - PC CE/2025) Em medicina legal e nas ciências forenses, o exame de corpo de delito

- a) é de competência privativa do perito oficial em qualquer foro — penal, cível ou administrativo.
- b) deve ser feito em dia e local previamente determinados.
- c) tem como objetivo a análise de qualquer objeto encontrado no local de um crime.
- d) tem como objetivo a análise do conjunto de vestígios materiais resultantes de um crime.
- e) é o exame necessariamente realizado no corpo da vítima de um crime.

Gabarito: D

Comentário:



- a) Errada. No âmbito penal a atribuição do perito oficial é preferencial, e não privativa, pois na sua falta, o art. 159, § 1º, do CPP admite que o exame seja realizado por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente com habilitação técnica relacionada à natureza do exame (peritos ad hoc). Além disso, a exigência de perito oficial é própria da perícia criminal (foro penal).
- b) Errada. O art. 161 do CPP descreve que o exame *poderá ser feito em qualquer dia e a qualquer hora*.
- c) Errada. O exame de corpo de delito tem objeto técnico específico, que são os vestígios materiais deixados pela infração.
- d) Correta. O exame de corpo de delito, direto ou indireto (art. 158 do CPP), tem por finalidade constatar a materialidade da infração por meio da análise do conjunto de vestígios materiais que ela deixou, sendo indispensável sempre que o crime deixar vestígios.
- e) Errada. O exame não se limita ao corpo da vítima; abrange qualquer vestígio material da infração (local de crime, objetos, substâncias, documentos, entre outros), sendo "corpo de delito" expressão técnica que designa o conjunto probatório da materialidade, não o corpo humano.

13. (Instituto AOCP – IGP RS/2025) Marcênio é suspeito de ter cometido feminicídio em área rural do município de Pelotas. Em um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, foi coletada a camisa presumidamente usada por Marcênio no momento do fato, a qual teria características muito semelhantes às registradas nas imagens da câmera de monitoramento presente no local. Considerando os estudos da palinologia forense e os avanços da ciência nos estudos dos microvestígios, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o tipo de prova correspondente à camisa de Marcênio e a classificação da prova quanto ao objeto.

- a) Prova material e direta.
- b) Prova documental e direta.
- c) Prova pericial e indireta.
- d) Prova subjetiva e indireta.
- e) Prova documental e indireta.

Gabarito: C



Comentário:

Atente-se! Palinologia = estudo científico do pólen e dos esporos.

A questão pede duas classificações distintas da prova representada pela camisa de Marcênio, e é importante separar os dois eixos para não haver confusão.

Começamos pela classificação quanto ao objeto, que é o ponto pacífico. Prova direta é aquela que demonstra o próprio fato principal, sem necessidade de raciocínio inferencial, como a testemunha que presenciou o homicídio. Prova indireta (ou indiciária) é a que demonstra um fato secundário, a partir do qual se chega ao fato principal por dedução lógica. A camisa não comprova o feminicídio em si. O que ela permite é vincular Marcênio ao local do crime: os grãos de pólen aderidos ao tecido, analisados pela palinologia forense, podem ser cotejados com a flora daquela área rural de Pelotas, e as características da peça podem ser comparadas com as imagens da câmera de monitoramento. Em ambos os casos, prova-se um fato secundário (a presença do suspeito no local) do qual se infere a autoria. Portanto, quanto ao objeto, a prova é indireta. Isso elimina de imediato as alternativas A e B.

Quanto ao primeiro termo da resposta, é preciso um esclarecimento, porque aqui convivem duas classificações diferentes na doutrina. Pela classificação clássica quanto à natureza ou forma da prova, a divisão é em prova material (objetos físicos portadores de vestígios), prova testemunhal ou pessoal (relatos) e prova documental (representação de um fato por escrito, imagem ou som). Por esse critério, a camisa seria prova material. Ocorre que a banca adotou outro referencial, o dos meios de prova, no qual a prova pericial figura como categoria autônoma: é a prova produzida mediante exame técnico-científico realizado por perito. Sob essa ótica, o valor probatório da camisa não decorre do objeto em si, mas do que a perícia extrai dele, e a menção do enunciado à palinologia forense e aos microvestígios sinaliza exatamente essa intenção. A camisa interessa como material submetido a exame pericial, e o resultado desse exame é que ingressa no processo como prova.

As demais alternativas se descartam com facilidade. Prova subjetiva ou pessoal é a que depende do relato de alguém, o que não é o caso de um objeto físico. Prova documental pressupõe um documento, e uma peça de vestuário não se enquadra nesse conceito.

14. (IBADE – DPT BA/2025) Sobre os tipos de peritos estudados, no que tange os peritos Ad hoc, está correto afirmar:

- a) é necessária a atuação de apenas um perito para assinar o laudo.
- b) não existe a necessidade de serem juramentados.
- c) é necessária a presença de 02 pessoas idôneas.



- d) é necessário possuir nível superior em qualquer área, sem relação com o fato a ser periciado.
- e) pode realizar os exames em conjunto com o perito oficial.

Gabarito: C

Comentário:

- a) Errada. O art. 159, § 1º, do CPP exige a atuação de duas pessoas idôneas na falta de perito oficial.
- b) Errada. O art. 159, § 2º, do CPP exige expressamente que os peritos não oficiais prestem o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, isto é, sejam juramentados.
- c) Correta. Literalidade do art. 159, § 1º, do CPP: *"Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, escolhidas, de preferência, entre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame."*
- d) Errada. O art. 159, § 1º, do CPP exige habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.
- e) Errada. Os peritos ad hoc atuam na falta de perito oficial.

15. (IBADE – DPT BA/2025) São atribuições do Perito durante a fase Ante Mortem do processo de identificação.

Assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Realizar o confronto de dados.
- b) Agendar e receber os familiares no local e horário combinados.
- c) Explicar de forma geral como se dará o processo da entrevista e coleta de dados.
- d) Preencher os formulários.
- e) Triar e receber os documentos apresentados pelo familiar.

Gabarito: A



Comentário:

A fase *ante mortem* do processo de identificação consiste na coleta de dados sobre a pessoa enquanto viva, obtidos junto a familiares e a documentos, para posterior comparação com os dados *post mortem* colhidos no cadáver.

a) Incorreta (gabarito). O confronto de dados não pertence à fase *ante mortem*: ele ocorre na fase de reconciliação, momento em que os dados *ante mortem* (colhidos com a família) são comparados com os dados *post mortem* (colhidos na necropsia).

b) Correta. Atribuição legítima da fase *ante mortem*. Agendar e receber os familiares é ato de organização da coleta de informações junto à fonte primária.

c) Correta. Atribuição legítima. Explicar o procedimento à família integra o acolhimento e a preparação para a entrevista de coleta.

d) Correta. Atribuição legítima. O preenchimento dos formulários (os formulários *ante mortem* padronizados) é o registro estruturado dos dados colhidos.

e) Correta. Atribuição legítima. Triar e receber documentos apresentados pelos familiares (documentos odontológicos, radiografias, fichas clínicas) é etapa essencial de coleta de elementos comparativos nessa fase.

16. (IBADE – DPT BA/2025) Qual o exame que é feito no local de crime contra a vida e nele deve-se fotografar e registrar o cadáver na posição e condições em que foi encontrado, bem como a face, tatuagens, piercings, os pertences e objetos encontrados, as vestes e suas alterações, as lesões externas e outros elementos materiais existentes no corpo, bem como as lesões, identificando a região anatômica envolvida, e na medida do possível, o meio, o instrumento ou a ação que as produziram?

a) Necroscópico.

b) Entomológico.

c) Morfológico.

d) Perinecroscópico.

e) Endoscópico.

Gabarito: D



Comentário:

- a) Errada. O exame necroscópico (necropsia) é realizado no interior do corpo, no âmbito do IML, e busca a causa da morte por meio da abertura das cavidades.
- b) Errada. O exame entomológico analisa a fauna cadavérica (insetos e seus estágios de desenvolvimento) para estimar o intervalo post mortem e outras informações relevantes no âmbito da entomologia forense que possam contribuir com o entendimento do fato ocorrido.
- c) Errada. "Morfológico" não designa o exame de local; refere-se genericamente ao estudo de formas e estruturas.
- d) Correta. É o procedimento pericial de análise externa do cadáver realizado pelo perito criminal ainda no local do crime.
- e) Errada. O exame endoscópico é procedimento clínico de visualização interna de cavidades por instrumento óptico.

17. (IBADE – DPT BA/2025) Qual é o conceito do croqui?

- a) Peça ilustrativa da via a ser periciada.
- b) Simples desenho da via a ser periciada.
- c) São informações gráficas do local do acidente.
- d) São desenhos e medidas coletadas.
- e) Peça ilustrativa complementar do laudo pericial com desenho do local e todos os componentes importantes para elucidação dos fatos.

Gabarito: E

Comentário:

O croqui é a peça ilustrativa complementar do laudo pericial, na qual se representa graficamente o local e todos os componentes importantes para a elucidação dos fatos (posição de vestígios, distâncias, disposição dos objetos e do corpo). Sua função é traduzir visualmente, de forma esquemática e mensurada, aquilo que o laudo descreve textualmente, facilitando a compreensão da cena pelo juízo.



18. (FUNDATEC – IGP RS/2025) O laudo pericial é o documento técnico-científico que materializa o resultado dos exames realizados pelos peritos, servindo como elemento de prova no processo penal. Considerando as disposições legais e os princípios da Criminalística, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) O laudo pericial deve conter a descrição minuciosa do que foi examinado, os métodos empregados e as conclusões técnicas fundamentadas.
- b) O art. 160 do CPP determina que o laudo seja elaborado por perito oficial, portador de diploma de curso superior, sendo possível a nomeação de pessoa idônea na falta deste.
- c) O perito criminal pode emitir juízo de valor sobre a culpabilidade do acusado, desde que o laudo aponte indícios materiais compatíveis com sua responsabilidade.
- d) O laudo deve ser claro, objetivo e completo, permitindo que o juiz compreenda o raciocínio técnico que levou às conclusões apresentadas.
- e) O laudo pode ser complementado posteriormente, mediante esclarecimentos, perícia complementar ou laudo suplementar, sempre que houver necessidade de aprofundamento.

Gabarito: C

Comentário:

a) Correta. A descrição minuciosa do objeto examinado, dos métodos empregados e das conclusões fundamentadas corresponde à estrutura do laudo exigida pelo art. 160 do CPP, os *peritos elaborarão o laudo pericial, onde descreverão minuciosamente o que examinarem, e responderão aos quesitos formulados.*

b) Correta, com ressalvas. Literalidade dos arts. 159 e 160 do CPP: o laudo é elaborado por perito oficial portador de diploma de curso superior, admitida, na sua falta, a nomeação de pessoa idônea com habilitação técnica (perito ad hoc).

CPP, Art. 159. *O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. § 1º Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.*

c) Incorreta (gabarito). O perito criminal não pode emitir juízo de valor sobre a culpabilidade do acusado. Sua função é restrita à análise técnica dos vestígios materiais e à constatação da materialidade e da dinâmica do fato; a culpabilidade é juízo jurídico privativo do julgador.



Pronunciar-se sobre responsabilidade penal extrapolaria o objeto da perícia e invadiria competência do juiz, violando a lógica do art. 182 do CPP: *O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte.*

d) Correta. Clareza, objetividade e completude são requisitos que permitem ao juiz acompanhar o raciocínio técnico.

e) Correta. A complementação por esclarecimentos, perícia complementar ou laudo suplementar encontra respaldo nos arts. 159, § 5º, I, e 181 do CPP.

O art. 159, § 5º, I, do CPP permite às partes requerer a oitiva dos peritos para esclarecer a prova ou responder a quesitos, com as respostas apresentadas em laudo complementar, e os questionamentos formulados pelos assistentes técnicos (§ 5º, II). No mesmo sentido, o art. 181 do CPP estabelece uma gradação de remédios para os vícios do laudo: havendo inobservância de formalidades, a autoridade judiciária mandará suprir a formalidade; havendo omissões, obscuridades ou contradições, mandará complementar ou esclarecer o laudo; e, se a complementação não bastar, poderá ordenar novo exame por outros peritos (parágrafo único).

19.(IDECAN/POLITEC-MT – 2022) “É um procedimento especial de constatação, prova ou demonstração científica ou técnica, relacionado com a veracidade de uma situação ou análise”. A que se refere o enunciado?

- A. Perícia
- B. Laudo
- C. Identificação craniométrica
- D. Relatório Técnico
- E. Respostas aos quesitos

Comentários:

Questão chatinha, mas fácil! O conceito descrito refere-se a Perícia e foi retirado do Livro Perícia contábil do Autor Valder Luiz Palombo Alberto. Eu sei o que você está pensando e certamente eu também não teria lido esse livro, porém com um pouco de lógica conseguimos resolver a questão. Vamos lá!

- B) **Incorreta.** Laudo não é um procedimento e sim um documento produzido pelo perito após a realização da perícia.
- C) **Incorreta.** Identificação cronométrica é um procedimento de análise mas que não tem relação com a veracidade de uma situação, mas sim com a identificação humana.
- D) **Incorreta.** Relatório técnico também não trata-se de um procedimento mas sim um documento.



E) **Incorreta.** Resposta aos quesitos é parte de um documento (relatórios).

Portanto, o gabarito é a letra A.

20. (IADES/POLITEC-GO – 2024) Quanto às perícia na área civil, assinale a alternativa correta.

- A) o perito nomeado pelo juiz, após ter ciência da nomeação, terá o prazo de cinco dias para apresentar a proposta de honorários, o currículo com comprovação de especialização e os contatos profissionais.
- B) O perito que, por dolo ou culpa, prestar informações inverídicas responderá pelos prejuízos que causar e ficará inabilitado para atuar em outras perícias pelo prazo de três a cinco anos.
- C) Abrangem, entre outras atividades, a avaliação de danos produzidos por agressões, a estimativa de idade nos casos de adoção de menores, a cobrança judicial para arbitramento de honorários e a cronotanatognose.
- D) No caso de o perito não poder apresentar o laudo dentro do prazo, por motivo justificado, o juiz poderá conceder-lhe, por uma vez, prorrogação por mais 15 dias do prazo originalmente fixado.
- E) O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 15 dias antes da audiência de instrução e julgamento.

Comentários:

- A) **Correta.** De acordo com o CPC Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. § 2º Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias: I - proposta de honorários; II - currículo, com comprovação de especialização; III - contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais.
- B) **Incorreta.** Afirmativa maldosa! Veja só... De acordo com o CPC Art. 158. O perito que, por dolo ou culpa, prestar informações inverídicas responderá pelos prejuízos que causar à parte e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de **2 (dois) a 5 (cinco) anos**, independentemente das demais sanções previstas em lei, devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão de classe para adoção das medidas que entender cabíveis.
- C) **Incorreta.** A cronotanatognose é do âmbito penal (criminal).
- D) **Incorreta.** Outra afirmativa maldosa. De acordo com o CPC Art. 476. Se o perito, por motivo justificado, não puder apresentar o laudo dentro do prazo, o juiz poderá conceder-lhe, por uma vez, prorrogação pela **metade do prazo originalmente** fixado.
- E) **Incorreta.** E vamos de mais uma... De acordo com o CPC Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, **pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência** de instrução e julgamento.



21.(FADESP/CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS-PA – 2019) Acerca da prova pericial, é correto afirmar que

- a) o exame, na falta de perito oficial, será realizado por uma pessoa idônea, portadora de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, entre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.
- b) o assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas desta decisão.
- c) as partes podem requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos, desde que o mandado de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidos sejam encaminhados com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, podendo os peritos apresentarem as respostas em laudo complementar.
- d) o laudo pericial será elaborado no prazo máximo de 5 (cinco) dias, podendo este prazo ser prorrogado, em casos excepcionais, a requerimento dos peritos.
- e) a nomeação dos peritos far-se-á no juízo deprecante no exame por precatória.

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta. Devemos lembrar que, na falta de perito oficial, o exame será realizado por duas pessoas idôneas (CPP, Art. 159, § 1º).

A **alternativa B** está correta e é o gabarito da questão. CPP, Artigo 159, §4º: " O assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas desta decisão."

A **alternativa C** está incorreta. CPP, Art. 159, § 5º: "Durante o curso do processo judicial, é permitido às partes, quanto à perícia: I – requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos, desde que o mandado de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam encaminhados com antecedência mínima de 10 (dez) dias, podendo apresentar as respostas em laudo complementar"

A **alternativa D** está incorreta. CPP, Art. 160, parágrafo único: "O laudo pericial será elaborado no prazo máximo de 10 dias, podendo este prazo ser prorrogado, em casos excepcionais, a requerimento dos peritos."

A **alternativa E** está incorreta. CPP, Art. 177: "No exame por precatória, a nomeação dos peritos far-se-á no juízo deprecado. Havendo, porém, no caso de ação privada, acordo das partes, essa nomeação poderá ser feita pelo juiz deprecante".

22.(CESPE/PC-MA – 2018) É facultada ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a indicação de um assistente técnico de perícia, que poderá atuar a partir da admissão pelo(a)

- a) autoridade policial e antes de concluída a perícia.



- b) direção de criminalística e após a conclusão da perícia.
- c) promotor de justiça e após a conclusão da perícia.
- d) autoridade judicial e após a conclusão da perícia.
- e) perito oficial e antes de concluída a perícia.

Comentários

Artigo 159, §4º CPP: " O assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas desta decisão."

Portanto, a **alternativa D** está correta e é o gabarito da questão.

Agora atenção!

Cuidado com essa questão, pois com o surgimento do Pacote Anticrime (lei 13.964/2019) e a figura do juiz das garantias, surge o Art. 3º-B, XVI "deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção da perícia", dando a entender que o assistente técnico poderá atuar já na fase investigatória. Porém, a validade de tal pacote encontra-se suspensa por tempo indeterminado pelo STF.

23.(CESPE/PC-MA - 2018 ADAPTADA) O exercício de perícia oficial é considerado de alta relevância para o esclarecimento de crimes, devendo o preceito constitucional da legalidade ser observado em todas as etapas desse exercício. Dessa maneira, para proceder à coleta de dados e exame do corpo de delito, um perito oficial deve atuar

- a) após notificação do Ministério Público.
- b) sob supervisão do Ministério Público.
- c) após autorização judicial.
- d) após notificação da autoridade policial.
- e) sob supervisão da autoridade policial.

Comentários

CPP, Art. 6º Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá: VII - determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias.

Assim, a **alternativa D** foi considerada como correta e é o gabarito da questão.

24.(CESPE/PC-MA - 2018) A conferência do material probatório que servir de base à perícia é permitida às partes, durante o curso do processo judicial, somente mediante a presença de



- a) membro do Ministério Público.
- b) oficial de justiça.
- c) autoridade judicial.
- d) perito oficial.
- e) agente de polícia.

Comentários

CPP, Art. 159, § 6º Havendo requerimento das partes, o material probatório que serviu de base à perícia será disponibilizado no ambiente do órgão oficial, que manterá sempre sua guarda, e na presença de perito oficial, para exame pelos assistentes, salvo se for impossível a sua conservação.

Assim, a **alternativa D** foi considerada como correta e é o gabarito da questão.

25.(CESPE/PC-MA - 2018 ADAPTADA) Julgue o seguinte item, relacionado à perícia e aos peritos.

Se não houvesse um perito médico-legista oficial na localidade, mas houvesse um médico e um dentista lotados no posto de saúde local, o delegado de polícia poderia nomeá-los para que eles realizassem o exame de corpo de delito.

Comentários

CPP, art. 159, § 1º "Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame".

Assim, a assertiva está **correta**.

26.(FUNIVERSA/SPTC-GO - 2015) Processos são um conjunto de providências que devem ser tomadas para se verificar e sanar uma lesão de direito. No curso dos processos, os fatos devem ser esclarecidos sem quaisquer dúvidas, de modo que os juízes possam proferir sentenças justas. Os fatos alegados em um processo precisam ser demonstrados, e essa demonstração depende de sua natureza. Quando tais fatos não deixam vestígios materiais e se desvanecem no mesmo instante em que ocorrem, ou logo após, a sua comprovação em juízo só pode ser feita pela prova testemunhal. E o relato pode, por diversas razões, não corresponder fielmente à realidade. Mas, se resultam vestígios duradouros dos fatos ocorridos, com a possibilidade de serem detectados pelos nossos sentidos, o seu exame e



registro devem ser feitos obrigatoriamente. E por pessoas tecnicamente capacitadas para fazê-lo

Hygino de C. Hercules. Perícia e Peritos. Documentos Médico-Legais. Medicina Legal – Texto e Atlas. São Paulo: Editora Atheneu, 2005, p. 13.

Com base nos conceitos de perícia e de perito, bem como na normatização estabelecida no CPP, assinale a alternativa correta.

- a) Falsa perícia pode ser definida como a afirmação contra a verdade, como a negação da verdade e como o silêncio acerca da verdade, só podendo ocorrer nos casos em que atuam peritos oficiais.
- b) O juiz pode rejeitar partes de um laudo, mas não o laudo todo.
- c) Para a realização do exame de corpo de delito e de outras perícias, a regra absoluta é o perito oficial, não cabendo alternativas.
- d) A iniciativa da perícia cabe à autoridade policial ou à autoridade judiciária e às partes, estando todas elas aptas para indicar os peritos.
- e) Corpo de delito é o conjunto de vestígios materiais (elementos sensíveis) deixados pela infração penal, ou seja, representa a materialidade do crime.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. O crime de falsa perícia também pode ser cometido por peritos não-oficiais.

A **alternativa B** está incorreta. CPP, Art. 182 "O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte".

A **alternativa C** está incorreta. A regra é o perito oficial e, na falta desses, nomeação de peritos não oficiais.

A **alternativa D** está incorreta. Familiar não é área de atuação. Não cabe às partes terem iniciativa da perícia e nenhum está apta a indicar os peritos.

A **alternativa E** foi considerada como correta e é o gabarito da questão.

27. (INSTITUTO AOCP/ITEP-RN – 2021). A Lei nº 12.030/2009 define quem são os peritos oficiais de natureza criminal, enquanto o Código de Processo Penal adiciona outras figuras que participam da persecução penal, como o perito não oficial e o assistente técnico. Quanto a esse assunto, assinale a alternativa correta.

- a) Os peritos oficiais de natureza criminal são os odontologistas e os médicos legistas.
- b) O requisito para ser perito não oficial é ter idoneidade.



- c) O assistente técnico pode atuar a qualquer tempo no processo.
- d) Não é possível a designação de dois peritos para realizar a perícia.
- e) Os assistentes técnicos não estão sujeitos ao impedimento ou suspeição.

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta. Faltou os peritos criminais.

A **alternativa B** está incorreta. É necessário também ter curso superior.

A **alternativa C** está incorreta. Na esfera criminal, o assistente técnico só atuará após sua admissão e após os exames e laudos dos peritos terem sido concluídos.

A **alternativa D** está incorreta. O número mínimo é de um perito, podendo haver mais de um.

A **alternativa E** está correta e é o gabarito da questão.

28. (IDECAN/PEFOCE – 2021) O Código Penal brasileiro define o crime de lesão corporal como sendo o resultado de uma ação ou omissão humana capaz de causar dano à integridade corporal ou à saúde de um indivíduo qualquer que seja esse dano, de ordem fisiológica, anatômica ou mental. O momento consumativo do crime de lesão corporal ocorre no momento da efetiva violação à integridade física ou à saúde da vítima e, via de regra, exige a comprovação do dano mediante de um exame

- a) grafotécnico.
- b) papiloscópico.
- c) de constatação da veracidade.
- d) testemunhal indireto.
- e) de corpo delito.

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta. Grafotécnico é o exame que é feito sobre a escrita ou assinatura.

A **alternativa B** está incorreta. Papiloscópico é o exame realizado sobre as impressões digitais.

A **alternativa C** está incorreta. Constatar a veracidade é o que se deseja perante a perícia.

A **alternativa D** está incorreta. A prova testemunhal é um meio indireto de prova.

A **alternativa E** está correta e é o gabarito da questão.

29. (FGV/PC-AM – 2022) Considerando os tipos de perícias realizadas no foro criminal e no foro civil, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.



() Os peritos ad hoc são peritos concursados que exercem a função por atribuição de cargo público.

() Na falta de peritos não oficiais habilitados, a autoridade judiciária ou policial poderá nomear peritos leigos que apresentem grau de experiência que possibilite o atendimento à requisição legal.

() Peritos odontologistas, médicos legistas e peritos criminais prestam, antes de realizar a perícia, o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo a eles confiado, devendo assinar, juntamente com a autoridade que estiver presente, o auto de exame lavrado pelo escrivão.

As afirmativas são, respectivamente,

- a) F, V e F.
- b) F, V e V.
- c) V, F e V.
- d) F, F e V.
- e) V, V e F.

Comentários:

A assertiva I está **incorreta**. Os peritos ad hoc são os peritos não-oficiais.

A assertiva II está **correta**.

A assertiva III está **incorreta**. Ao assumir o cargo público, os peritos oficiais (concursados) estão dispensados de ter necessidade de prestar o compromisso em suas atuações. Os não-oficiais é que precisam prestar o compromisso.

Assim, a **alternativa A** está correta.

30. (IDECAN/PEFOCE – 2021) Karoline, estudante de 25 anos, foi acusada de praticar delito de homicídio, tendo como vítima sua vizinha Jéssica, manicure de 21 anos. O motivo, segundo se apurou, foi uma dívida financeira que Jéssica tinha com Karoline. Ocorre que o corpo da vítima não foi encontrado. Nessa hipótese, assinale a alternativa correta.

- A) Enquanto não for encontrado o corpo da vítima, não haverá processo criminal contra Karoline, pois o delito é crime que deixa vestígios, e a perícia é essencial.
- B) Embora o delito de homicídio seja classificado como infração não transeunte, a confissão de Karoline, caso ocorra, dispensará a perícia. Isso porque, conforme a lei, o juiz não fica adstrito ao laudo pericial.



- C) Se o corpo de Jéssica for encontrado e não houver perito oficial para realizar a perícia, o exame poderá ser realizado por uma pessoa idônea, portadora de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica.
- D) Se o corpo de Jéssica for encontrado, teremos uma hipótese de prioridade na perícia em função do gênero da vítima, ou seja, a perícia no corpo de Jéssica terá preferência sobre demais casos cujas vítimas não sejam mulheres.
- E) Trata-se de crime que deixa vestígios e o exame de corpo de delito é essencial. Preferencialmente a perícia deve ser feita de modo direto, ou seja, sobre o próprio corpo de delito. Não sendo possível, permite-se a perícia indireta, feita a partir do depoimento das testemunhas.

Comentários:

- A) **Incorreta.** Embora no Art. 158 do CPP descreva que: Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado, o Art. 167 do CPP descreve que. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Nesse caso, o processo poderá ocorrer mesmo sem a perícia ter sido realizada no corpo da vítima por estar desaparecido.
- B) **Incorreta.** Crime não transeunte é aquele que deixa vestígios, e conforme o CPP no Art. 158 Quando a infração deixar vestígios, **será indispensável o exame de corpo de delito**, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.
- C) **Incorreta.** Se não houver perito oficial, a perícia pode ser realizada por **duas pessoas idôneas** com curso superior, preferencialmente na área de atuação.
- D) **Incorreta.** Aqui a banca quer tentar confundir você. Para que ocorra a preferência legal, é necessário que a vítima seja mulher em casos de violência doméstica e familiar ou que seja criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. Isso está descrito no Art. 158 do CPP - Parágrafo único. Dar-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva: I - **violência doméstica e familiar contra mulher**; II - violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência.
- E) **Correta.** Isso mesmo! O CPP descreve no Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado; e também no Art. 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

31.(FEPESE/POLÍCIA CIENTÍFICA-SC – 2022) Como o juiz não é dotado de conhecimentos técnicos em diversas áreas de atuação, e, se vê obrigado a julgar causas das mais variadas espécies, surge a necessidade de recorrer a especialistas, os quais, dotados de conhecimentos específicos acerca do assunto, podem auxiliar o juiz no esclarecimento do



fato delituoso. Acerca da realização do exame de corpo de delito e demais perícias, assinale a alternativa correta, de acordo com o Código de Processo Penal.

- A) Será realizado por 2 peritos oficiais, portadores de diploma de curso superior; na falta de peritos oficiais, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.
- B) Será realizado por perito oficial, portador de diploma de curso superior; na falta de perito oficial, o exame será realizado por uma pessoa idônea, portadora de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.
- C) Será realizado por perito oficial, portador de diploma de curso superior, na falta de perito oficial, o exame será realizado por 3 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.
- D) Será realizado por perito oficial, portador de diploma de curso superior; na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.
- E) Será realizado por 2 peritos oficiais, portador de diploma de curso superior; na falta de perito oficial, o exame será realizado por 3 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.

Comentários:

Essa é fácil! Segundo o CPP "Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias **serão realizados por perito oficial**, portador de diploma de curso superior.

§ 1º Na falta de perito oficial, o exame será realizado **por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior** preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.

Portanto, o **gabarito é a letra D**.

32. (IDECAN/DPT-BA– 2022) Em julgamento relativo à ocorrência de crime de estupro contra vulnerável, o perito A, ao se pronunciar tecnicamente sobre o caso, fez uma afirmação falsa ao juiz, enquanto o perito B, no mesmo ato processual, silenciou a verdade. Nesse caso, é possível afirmar que

- A) apenas o perito A cometeu o crime de falso testemunho, cuja pena é de detenção.



- B) os peritos praticaram crimes distintos, porém ambos se sujeitarão a pena de detenção.
- C) os peritos praticaram o mesmo crime, cuja pena é de reclusão.
- D) os peritos praticaram crimes distintos, porém ambos se sujeitarão a pena de reclusão.
- E) o perito B praticou o crime de falso testemunho, enquanto o perito A praticou o crime de falsa perícia.

Comentários:

De acordo com o CP Art. 342. Fazer **afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade** como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral: Pena - **reclusão**, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Portanto, ambos praticaram o mesmo crime.

O gabarito da questão é a letra C.

33.(FGV/POLITEC-AP – 2022) Em relação ao conceito de perícia e aos tipos de peritos, assinale a afirmativa correta.

- a) Perícia é um procedimento especial de constatação, prova ou demonstração técnica, sem cunho científico, relacionado com a veracidade de uma situação.
- b) Perito consiste na pessoa a quem incumbe a realização de exames técnicos de sua especialidade ou competência para esclarecimento de fatos que são objetos de inquérito policiais ou de processo judicial. Podem ser divididos em quatro categorias: perito oficial, perito não oficial, perito leigo e perito habilitado.
- c) Os peritos não oficiais são aqueles designados pelas autoridades para suprirem a falta de peritos oficiais ou para substituí-los, quando, por qualquer motivo, estiverem impedidos ou com impossibilidade de funcionar.
- d) O perito oficial, também denominado perito ad hoc, é aquele que exerce a função por atribuição de cargo público, como por exemplo os medicolegistas, odontolegistas e peritos criminais.
- e) Quando da nomeação de peritos não oficiais, as autoridades devem selecionar preferencialmente pessoas dotadas de um grau de experiência que lhes possibilite atuar na área objeto do exame pericial (peritos leigos), não sendo necessário privilegiar aqueles legalmente habilitados para o exercício profissional na área (peritos habilitados).

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta. A perícia é baseada em ciência.

A **alternativa B** está incorreta. Peritos leigos e habilitados são subtipos de peritos não-oficiais.

A **alternativa C** está correta e é o gabarito da questão.



A **alternativa D** está incorreta. Removendo a parte "também denominado perito ad hoc", o item ficaria correto.

A **alternativa E** está incorreta. As definições estão invertidas entre leigos e habilitados.



LISTA DE QUESTÕES

1. (FGV – PC PI/2026) A definição de perícia inclui o conceito de procedimentos médicos e técnicos que tem como finalidade o esclarecimento de um fato de interesse da Justiça.

Sobre o conceito de perícia, assinale a opção correta.

- a) A perícia é completamente objetiva, sem nenhuma parte subjetiva.
- b) A perícia é subjetiva na totalidade, não havendo parte objetiva.
- c) A parte objetiva da perícia deve ser descrita no item discussão.
- d) A parte subjetiva da perícia deve ser descrita no item descrição.
- e) A perícia tem uma parte objetiva relacionada às alterações visíveis encontradas nas lesões e uma parte subjetiva.

2. (FGV – PC PI/2026) A prova pericial por ter base científica, tem prevalência em relação a outros elementos de convicção.

Sobre perícia e laudo pericial, é correto afirmar que

- a) o juiz não ficará adstrito ao laudo pericial, podendo rejeitá-lo no todo ou em parte.
- b) o juiz pode discordar em parte do laudo pericial, porém não pode rejeitá-lo completamente.
- c) a autoridade não pode negar a perícia requerida pelas partes em qualquer situação.
- d) a confissão do acusado pode suprir o exame de corpo de delito.
- e) o juiz é a única autoridade além do delegado que pode determinar que seja feito o exame de corpo de delito.

3. (FGV – PC PI/2026) Os peritos precisam conhecer a lei no que tange aos impedimentos e preceitos éticos pátrios, para bem exercer seu mister, sem risco de nulidades.

Sobre o tema, está correto afirmar que



- a) é vedado ao médico-legista ser perito de seu próprio paciente, de pessoa de sua família ou qualquer outra pessoa com a qual tenha relações capazes de influenciar no seu trabalho pericial.
- b) perícias podem ser realizadas no interior de delegacias, presídios, casas de detenção e unidades militares, quando ela se trata de lesões corporais graves.
- c) a assinatura do laudo pericial independe da presença do profissional no momento de realização da perícia, conforme o Código de Ética Médica.
- d) os impedimentos e casos de suspeição previstos no CPP, valem para os peritos oficiais, mas não para os peritos louvados.
- e) segundo o CPP, a emissão prévia de opinião ou depoimento sobre o objeto da perícia, não impede que o profissional seja perito no caso, desde que seja perito oficial.

4. (FGV – PC PI/2026) Conforme FRANÇA, Genival Veloso de. Medicina Legal. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018, as perícias médico-legais apresentam as seguintes considerações:

I. São um conjunto de procedimentos médicos e técnicos que têm, como finalidade, o esclarecimento de um fato de interesse da Justiça. Ou como um ato pelo qual a autoridade procura conhecer, por meios técnicos e científicos, a existência ou não de certos acontecimentos, capazes de interferir na decisão de uma questão judiciária ligada à vida ou à saúde do homem ou que com ele tenha relação.

II. Ou seja, *pericia percipiendi* é aquela em que o perito é chamado para conferir técnica e cientificamente um fato sob uma óptica quantitativa e qualitativa.

III. *pericia deducendi* é a análise feita sobre fatos pretéritos com relação aos quais possam existir contestação ou discordância das partes ou do julgador.

Nesse caso, o perito é chamado para avaliar ou considerar uma apreciação sobre uma perícia já realizada.

É correto o que se afirma em

- a) I e II, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) II e III, apenas.



d) I, apenas.

e) I, II e III.

5. (FGV – PC PI/2026) Na visão de FRANÇA, Genival Veloso de (Medicina Legal. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018), a respeito de perícias médico-legais, é correto afirmar que

a) a missão da perícia é apenas a de “ver e relatar”, traduzida pelo velho dogma do *visum et repertum*, uma atividade descritiva e objetiva do periciando.

b) Nos esqueletos, fundamental e prioritariamente, as perícias têm como finalidade a identificação do morto.

c) Como se trata de um ato médico, nas ações penais, o laudo médico-legal também é documento sigiloso sendo revelado apenas ao juiz, mas a defesa é garantida assistência técnica em respeito ao direito, ao contraditório que deverá apresentar seu próprio laudo no processo.

d) Devem as perícias médicas de natureza criminal ser realizadas preferencialmente nas instituições médico legais e, na impossibilidade delas, por médicos nomeados pela autoridade, seja no interesse dos procedimentos policial-judiciários seja nos inquéritos policial-militares.

e) No exercício da atividade de perícia oficial de natureza civil ou criminal, é assegurada autonomia técnica, científica e funcional, exigido concurso público, com formação acadêmica específica, para o provimento do cargo de perito oficial.

6. (FGV – PC PI/2026) Em um caso de crime ambiental, o perito observa divergências entre as conclusões do laudo técnico e os depoimentos testemunhais.

Nesse cenário, o perito deve

a) rejeitar as análises laboratoriais.

b) ajustar o laudo para compatibilizar as versões.

c) fundamentar seu parecer exclusivamente nos dados técnicos.

d) solicitar anulação do processo.

e) considerar apenas os depoimentos de autoridade policial.



7. (FEPESE – PCien SC/2026) Assinale a alternativa correta.

- a) O exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia e a qualquer hora.
- b) O exame de corpo de delito poderá ser realizado por qualquer servidor, desde que pertença ao quadro de efetivos e possua qualificação técnica pertinente ao objeto da perícia.
- c) O exame de autópsia deverá ser realizado em até seis horas após a constatação do óbito.
- d) O exame de corpo de delito poderá ser substituído pela prova testemunhal quando o simples exame externo e ocular forem suficientes para a apuração da infração penal.
- e) A fim de comprovar a veracidade e as conclusões do exame de corpo de delito, após decorridos trinta dias da sua realização, deverá a autoridade policial determinar a realização do denominado exame complementar de perícia.

8. (FEPESE – PCien SC/2026) Assinale a alternativa correta.

- a) Após realizada a perícia de laboratório, com provas fotográficas, micrográficas, desenhos e esquemas ilustrativos, deverá o perito descartar todo o material periciado.
- b) O agente público deverá dar prioridade à realização de exame de corpo de delito quando o delito envolver violência doméstica ou contra mulher.
- c) Uma vez produzido o laudo pericial por perito devidamente qualificado, não poderá o juiz divergir ou descartar a sua conclusão da perícia.
- d) Por ser uma prova exclusivamente judicial, o exame de sanidade mental do acusado somente poderá ser realizado no curso da ação penal.
- e) Para a avaliação correta do estado psíquico do acusado, a perícia de integridade mental não deverá ter prazo inferior a quarenta e cinco dias.

9. (FEPESE – PCien SC/2026) A realização de perícia em caso de incêndio deverá verificar:

1. A extensão do dano e o seu valor.

2. Se foram necessários escalada, destruição ou rompimento de obstáculo para a contenção das chamas.

3. A causa e o lugar de início.



4. O perigo que resultou para a vida.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- b) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- c) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

10. (FGV – PC MG/2025) Sobre perícia, como o conjunto de procedimentos técnicos que tem como finalidade o esclarecimento de um fato à Justiça, assinale a afirmativa correta.

- a) O laudo pericial sempre será um documento sigiloso.
- b) A perícia não pode ser negada às partes pelo Juiz ou autoridade policial.
- c) O Juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo rejeitá-lo no todo ou em partes.
- d) A perícia pode ser substituída pela confissão do acusado, mesmo quando a infração deixar vestígios.
- e) A perícia é um ato de instrução exclusivo da fase de inquérito policial, não podendo ser realizada na fase processual penal.

11. (FGV – PC MG/2025) Sobre a atuação dos assistentes técnicos nas perícias judiciais, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () Serão facultados ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico.
- () Apesar dos questionamentos dos assistentes técnicos, o laudo após encerrado não poderá ser complementado.
- () O assistente técnico será admitido pelo Juiz na fase de processo penal, depois de concluída a etapa do inquérito policial.



As afirmativas são, respectivamente,

- a) V – F – F.
- b) V – V – F.
- c) F – V – F.
- d) V – F – V.
- e) F – F – V.

12. (CEBRASPE - PC CE/2025) Em medicina legal e nas ciências forenses, o exame de corpo de delito

- a) é de competência privativa do perito oficial em qualquer foro — penal, cível ou administrativo.
- b) deve ser feito em dia e local previamente determinados.
- c) tem como objetivo a análise de qualquer objeto encontrado no local de um crime.
- d) tem como objetivo a análise do conjunto de vestígios materiais resultantes de um crime.
- e) é o exame necessariamente realizado no corpo da vítima de um crime.

13. (Instituto AOCP – IGP RS/2025) Marcênio é suspeito de ter cometido feminicídio em área rural do município de Pelotas. Em um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, foi coletada a camisa presumidamente usada por Marcênio no momento do fato, a qual teria características muito semelhantes àsquelas registradas nas imagens da câmera de monitoramento presente no local. Considerando os estudos da palinologia forense e os avanços da ciência nos estudos dos microvestígios, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o tipo de prova correspondente à camisa de Marcênio e a classificação da prova quanto ao objeto.

- a) Prova material e direta.
- b) Prova documental e direta.
- c) Prova pericial e indireta.
- d) Prova subjetiva e indireta.



e) Prova documental e indireta.

14. (IBADE – DPT BA/2025) Sobre os tipos de peritos estudados, no que tange os peritos Ad hoc, está correto afirmar:

a) é necessária a atuação de apenas um perito para assinar o laudo.

b) não existe a necessidade de serem juramentados.

c) é necessária a presença de 02 pessoas idôneas.

d) é necessário possuir nível superior em qualquer área, sem relação com o fato a ser periciado.

e) pode realizar os exames em conjunto com o perito oficial.

15. (IBADE – DPT BA/2025) São atribuições do Perito durante a fase Ante Mortem do processo de identificação.

Assinale a alternativa INCORRETA.

a) Realizar o confronto de dados.

b) Agendar e receber os familiares no local e horário combinados.

c) Explicar de forma geral como se dará o processo da entrevista e coleta de dados.

d) Preencher os formulários.

e) Triar e receber os documentos apresentados pelo familiar.

16. (IBADE – DPT BA/2025) Qual o exame que é feito no local de crime contra a vida e nele deve-se fotografar e registrar o cadáver na posição e condições em que foi encontrado, bem como a face, tatuagens, piercings, os pertences e objetos encontrados, as vestes e suas alterações, as lesões externas e outros elementos materiais existentes no corpo, bem como as lesões, identificando a região anatômica envolvida, e na medida do possível, o meio, o instrumento ou a ação que as produziram?

a) Necroscópico.

b) Entomológico.



- c) Morfológico.
- d) Perinecrocópico.
- e) Endoscópico.

17. (IBADE – DPT BA/2025) Qual é o conceito do croqui?

- a) Peça ilustrativa da via a ser periciada.
- b) Simples desenho da via a ser periciada.
- c) São informações gráficas do local do acidente.
- d) São desenhos e medidas coletadas.
- e) Peça ilustrativa complementar do laudo pericial com desenho do local e todos os componentes importantes para elucidação dos fatos.

18. (FUNDATEC – IGP RS/2025) O laudo pericial é o documento técnico-científico que materializa o resultado dos exames realizados pelos peritos, servindo como elemento de prova no processo penal. Considerando as disposições legais e os princípios da Criminalística, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) O laudo pericial deve conter a descrição minuciosa do que foi examinado, os métodos empregados e as conclusões técnicas fundamentadas.
- b) O art. 160 do CPP determina que o laudo seja elaborado por perito oficial, portador de diploma de curso superior, sendo possível a nomeação de pessoa idônea na falta deste.
- c) O perito criminal pode emitir juízo de valor sobre a culpabilidade do acusado, desde que o laudo aponte indícios materiais compatíveis com sua responsabilidade.
- d) O laudo deve ser claro, objetivo e completo, permitindo que o juiz compreenda o raciocínio técnico que levou às conclusões apresentadas.
- e) O laudo pode ser complementado posteriormente, mediante esclarecimentos, perícia complementar ou laudo suplementar, sempre que houver necessidade de aprofundamento.



19.(IDECAN/POLITEC-MT – 2022) “É um procedimento especial de constatação, prova ou demonstração científica ou técnica, relacionado com a veracidade de uma situação ou análise”. A que se refere o enunciado?

- A. Perícia
- B. Laudo
- C. Identificação craniométrica
- D. Relatório Técnico
- E. Respostas aos quesitos

20.(IADES/POLITEC-GO – 2024) Quanto às perícia na área civil, assinale a alternativa correta.

- A) o perito nomeado pelo juiz, após ter ciência da nomeação, terá o prazo de cinco dias para apresentar a proposta de honorários, o currículo com comprovação de especialização e os contatos profissionais.
- B) O perito que, por dolo ou culpa, prestar informações inverídicas responderá pelos prejuízos que causar e ficará inabilitado para atuar em outras perícias pelo prazo de três a cinco anos.
- C) Abrangem, entre outras atividades, a avaliação de danos produzidos por agressões, a estimativa de idade nos casos de adoção de menores, a cobrança judicial para arbitramento de honorários e a cronotanatognose.
- D) No caso de o perito não poder apresentar o laudo dentro do prazo, por motivo justificado, o juiz poderá conceder-lhe, por uma vez, prorrogação por mais 15 dias do prazo originalmente fixado.
- E) O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 15 dias antes da audiência de instrução e julgamento.

21.(FADESP/CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS-PA – 2019) Acerca da prova pericial, é correto afirmar que

- a) o exame, na falta de perito oficial, será realizado por uma pessoa idônea, portadora de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, entre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.
- b) o assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas desta decisão.
- c) as partes podem requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos, desde que o mandado de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidos sejam encaminhados com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, podendo os peritos apresentarem as respostas em laudo complementar.



- d) o laudo pericial será elaborado no prazo máximo de 5 (cinco) dias, podendo este prazo ser prorrogado, em casos excepcionais, a requerimento dos peritos.
- e) a nomeação dos peritos far-se-á no juízo deprecante no exame por precatória.

22.(CESPE/PC-MA – 2018) É facultada ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a indicação de um assistente técnico de perícia, que poderá atuar a partir da admissão pelo(a)

- a) autoridade policial e antes de concluída a perícia.
- b) direção de criminalística e após a conclusão da perícia.
- c) promotor de justiça e após a conclusão da perícia.
- d) autoridade judicial e após a conclusão da perícia.
- e) perito oficial e antes de concluída a perícia.

23.(CESPE/PC-MA - 2018 ADAPTADA) O exercício de perícia oficial é considerado de alta relevância para o esclarecimento de crimes, devendo o preceito constitucional da legalidade ser observado em todas as etapas desse exercício. Dessa maneira, para proceder à coleta de dados e exame do corpo de delito, um perito oficial deve atuar

- a) após notificação do Ministério Público.
- b) sob supervisão do Ministério Público.
- c) após autorização judicial.
- d) após notificação da autoridade policial.
- e) sob supervisão da autoridade policial.

24.(CESPE/PC-MA - 2018) A conferência do material probatório que servir de base à perícia é permitida às partes, durante o curso do processo judicial, somente mediante a presença de

- a) membro do Ministério Público.
- b) oficial de justiça.
- c) autoridade judicial.
- d) perito oficial.
- e) agente de polícia.

25.(CESPE/PC-MA - 2018 ADAPTADA) Julgue o seguinte item, relacionado à perícia e aos peritos.



Se não houvesse um perito médico-legista oficial na localidade, mas houvesse um médico e um dentista lotados no posto de saúde local, o delegado de polícia poderia nomeá-los para que eles realizassem o exame de corpo de delito.

26.(FUNIVERSA/SPTC-GO - 2015) Processos são um conjunto de providências que devem ser tomadas para se verificar e sanar uma lesão de direito. No curso dos processos, os fatos devem ser esclarecidos sem quaisquer dúvidas, de modo que os juízes possam proferir sentenças justas. Os fatos alegados em um processo precisam ser demonstrados, e essa demonstração depende de sua natureza. Quando tais fatos não deixam vestígios materiais e se desvanecem no mesmo instante em que ocorrem, ou logo após, a sua comprovação em juízo só pode ser feita pela prova testemunhal. E o relato pode, por diversas razões, não corresponder fielmente à realidade. Mas, se resultam vestígios duradouros dos fatos ocorridos, com a possibilidade de serem detectados pelos nossos sentidos, o seu exame e registro devem ser feitos obrigatoriamente. E por pessoas tecnicamente capacitadas para fazê-lo

Hygino de C. Hercules. Perícia e Peritos. Documentos Médico-Legais. Medicina Legal – Texto e Atlas. São Paulo: Editora Atheneu, 2005, p. 13.

Com base nos conceitos de perícia e de perito, bem como na normatização estabelecida no CPP, assinale a alternativa correta.

- a) Falsa perícia pode ser definida como a afirmação contra a verdade, como a negação da verdade e como o silêncio acerca da verdade, só podendo ocorrer nos casos em que atuam peritos oficiais.
- b) O juiz pode rejeitar partes de um laudo, mas não o laudo todo.
- c) Para a realização do exame de corpo de delito e de outras perícias, a regra absoluta é o perito oficial, não cabendo alternativas.
- d) A iniciativa da perícia cabe à autoridade policial ou à autoridade judiciária e às partes, estando todas elas aptas para indicar os peritos.
- e) Corpo de delito é o conjunto de vestígios materiais (elementos sensíveis) deixados pela infração penal, ou seja, representa a materialidade do crime.

27.(INSTITUTO AOCP/ITEP-RN – 2021). A Lei nº 12.030/2009 define quem são os peritos oficiais de natureza criminal, enquanto o Código de Processo Penal adiciona outras figuras que participam da persecução penal, como o perito não oficial e o assistente técnico. Quanto a esse assunto, assinale a alternativa correta.

- a) Os peritos oficiais de natureza criminal são os odontologistas e os médicos legistas.
- b) O requisito para ser perito não oficial é ter idoneidade.



- c) O assistente técnico pode atuar a qualquer tempo no processo.
- d) Não é possível a designação de dois peritos para realizar a perícia.
- e) Os assistentes técnicos não estão sujeitos ao impedimento ou suspeição.

28.(IDECAN/PEFOCE – 2021) O Código Penal brasileiro define o crime de lesão corporal como sendo o resultado de uma ação ou omissão humana capaz de causar dano à integridade corporal ou à saúde de um indivíduo qualquer que seja esse dano, de ordem fisiológica, anatômica ou mental. O momento consumativo do crime de lesão corporal ocorre no momento da efetiva violação à integridade física ou à saúde da vítima e, via de regra, exige a comprovação do dano mediante de um exame

- a) grafotécnico.
- b) papiloscópico.
- c) de constatação da veracidade.
- d) testemunhal indireto.
- e) de corpo delito.

29.(FGV/PC-AM – 2022) Considerando os tipos de perícias realizadas no foro criminal e no foro civil, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

() Os peritos ad hoc são peritos concursados que exercem a função por atribuição de cargo público.

() Na falta de peritos não oficiais habilitados, a autoridade judiciária ou policial poderá nomear peritos leigos que apresentem grau de experiência que possibilite o atendimento à requisição legal.

() Peritos odontologistas, médicos legistas e peritos criminais prestam, antes de realizar a perícia, o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo a eles confiado, devendo assinar, juntamente com a autoridade que estiver presente, o auto de exame lavrado pelo escrivão.

As afirmativas são, respectivamente,

- a) F, V e F.
- b) F, V e V.
- c) V, F e V.
- d) F, F e V.
- e) V, V e F.



30. (IDECAN/PEFOCE – 2021) Karoline, estudante de 25 anos, foi acusada de praticar delito de homicídio, tendo como vítima sua vizinha Jéssica, manicure de 21 anos. O motivo, segundo se apurou, foi uma dívida financeira que Jéssica tinha com Karoline. Ocorre que o corpo da vítima não foi encontrado. Nessa hipótese, assinale a alternativa correta.

- A) Enquanto não for encontrado o corpo da vítima, não haverá processo criminal contra Karoline, pois o delito é crime que deixa vestígios, e a perícia é essencial.
- B) Embora o delito de homicídio seja classificado como infração não transeunte, a confissão de Karoline, caso ocorra, dispensará a perícia. Isso porque, conforme a lei, o juiz não fica adstrito ao laudo pericial.
- C) Se o corpo de Jéssica for encontrado e não houver perito oficial para realizar a perícia, o exame poderá ser realizado por uma pessoa idônea, portadora de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica.
- D) Se o corpo de Jéssica for encontrado, teremos uma hipótese de prioridade na perícia em função do gênero da vítima, ou seja, a perícia no corpo de Jéssica terá preferência sobre demais casos cujas vítimas não sejam mulheres.
- E) Trata-se de crime que deixa vestígios e o exame de corpo de delito é essencial. Preferencialmente a perícia deve ser feita de modo direto, ou seja, sobre o próprio corpo de delito. Não sendo possível, permite-se a perícia indireta, feita a partir do depoimento das testemunhas.

31. (FEPESE/POLÍCIA CIENTÍFICA-SC – 2022) Como o juiz não é dotado de conhecimentos técnicos em diversas áreas de atuação, e, se vê obrigado a julgar causas das mais variadas espécies, surge a necessidade de recorrer a especialistas, os quais, dotados de conhecimentos específicos acerca do assunto, podem auxiliar o juiz no esclarecimento do fato delituoso. Acerca da realização do exame de corpo de delito e demais perícias, assinale a alternativa correta, de acordo com o Código de Processo Penal.

- A) Será realizado por 2 peritos oficiais, portadores de diploma de curso superior; na falta de peritos oficiais, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.
- B) Será realizado por perito oficial, portador de diploma de curso superior; na falta de perito oficial, o exame será realizado por uma pessoa idônea, portadora de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.
- C) Será realizado por perito oficial, portador de diploma de curso superior, na falta de perito oficial, o exame será realizado por 3 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso



superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.

- D) Será realizado por perito oficial, portador de diploma de curso superior; na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.
- E) Será realizado por 2 peritos oficiais, portador de diploma de curso superior; na falta de perito oficial, o exame será realizado por 3 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.

32.(IDECAN/DPT-BA– 2022) Em julgamento relativo à ocorrência de crime de estupro contra vulnerável, o perito A, ao se pronunciar tecnicamente sobre o caso, fez uma afirmação falsa ao juiz, enquanto o perito B, no mesmo ato processual, silenciou a verdade. Nesse caso, é possível afirmar que

- A) apenas o perito A cometeu o crime de falso testemunho, cuja pena é de detenção.
- B) os peritos praticaram crimes distintos, porém ambos se sujeitarão a pena de detenção.
- C) os peritos praticaram o mesmo crime, cuja pena é de reclusão.
- D) os peritos praticaram crimes distintos, porém ambos se sujeitarão a pena de reclusão.
- E) o perito B praticou o crime de falso testemunho, enquanto o perito A praticou o crime de falsa perícia.

33.(FGV/POLITEC-AP – 2022) Em relação ao conceito de perícia e aos tipos de peritos, assinale a afirmativa correta.

- a) Perícia é um procedimento especial de constatação, prova ou demonstração técnica, sem cunho científico, relacionado com a veracidade de uma situação.
- b) Perito consiste na pessoa a quem incumbe a realização de exames técnicos de sua especialidade ou competência para esclarecimento de fatos que são objetos de inquérito policiais ou de processo judicial. Podem ser divididos em quatro categorias: perito oficial, perito não oficial, perito leigo e perito habilitado.
- c) Os peritos não oficiais são aqueles designados pelas autoridades para suprirem a falta de peritos oficiais ou para substituí-los, quando, por qualquer motivo, estiverem impedidos ou com impossibilidade de funcionar.
- d) O perito oficial, também denominado perito ad hoc, é aquele que exerce a função por atribuição de cargo público, como por exemplo os médicolegistas, odontologistas e peritos criminais.



e) Quando da nomeação de peritos não oficiais, as autoridades devem selecionar preferencialmente pessoas dotadas de um grau de experiência que lhes possibilite atuar na área objeto do exame pericial (peritos leigos), não sendo necessário privilegiar aqueles legalmente habilitados para o exercício profissional na área (peritos habilitados).



GABARITO



GABARITO

1. E	12.D	23.D
2. A	13.C	24.D
3. A	14.C	25.CORRETA
4. E	15.A	26.E
5. D	16.D	27.E
6. C	17.E	28.E
7. A	18.C	29.A
8. B	19.A	30.E
9. C	20.A	31.D
10.C	21.B	32.C
11.D	22.D	33.C



RESUMO



A perícia é um exame realizado por um profissional, geralmente especialista na área do objeto ou fato a ser periciado, que serve para esclarecer e prestar informações à Justiça, contribuindo para o entendimento do ocorrido.

O dispositivo legal que dita as regras na esfera penal (ou criminal) é o Código de Processo Penal (CPP) e prevê a indispensabilidade do exame quando a infração deixar vestígios, sendo que: CPP, Art. 159. *O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. O exame de corpo de delito pode ser direto ou indireto.*

O direto é quando o exame é feito pessoalmente pelo perito sobre os vestígios relacionados ou resultantes da ação criminosa. Já o indireto é realizado sobre registros ou documentos que se referem ao vestígio a ser examinado. A partir de um vestígio periciado e, ficando demonstrada sua relação com o caso, nos deparamos com uma evidência.

Na esfera Civil, o que manda é o Código de Processo Civil (CPC) e diferente da penal, na esfera civil as perícias são facultativas.

Já na Justiça do Trabalho, as perícias são regulamentadas pela Lei Processual do Trabalho (LPT) e CLT. Destaca-se que na esfera trabalhista, assim como na civil, as perícias são facultativas.

Na esfera criminal, temos o perito dito oficial, que é aquele que, em função do cargo público que ocupa, realiza perícias. São servidores alocados em instituições oficiais, como os Institutos Médico-Legais (IMLs) e os Institutos de Criminalística (ICs). Todos os Peritos Oficiais possuem uma exigência mínima: curso superior. A autoridade irá requisitar ao diretor da repartição, que, por sua vez, fará a indicação dos peritos que irão atuar na perícia em questão. Os peritos na esfera penal podem atuar em qualquer momento, tanto na fase investigativa, quanto processual. Os peritos oficiais têm o prazo de 10 dias para produzirem o laudo e, caso necessário, podem requisitar a



prorrogação desse prazo, já os pareceres dos assistentes técnicos terão prazo fixado pelo juiz.

Os Peritos Não-oficiais (louvados, nomeados, designados ou ad hoc) são pessoas que exercem a função de realizar os exames periciais quando há ausência de perito oficial ou em casos de necessidade do Judiciário. Em âmbito civil e trabalhista os peritos serão nomeados a partir de um banco de cadastro de profissionais do próprio tribunal. Os peritos não-oficiais, mesmo não sendo concursados, estarão sob à disciplina judiciária e são obrigados a aceitar a ocupação. Os peritos, na esfera civil, atuam a partir da determinação da realização da perícia, pelo juiz, e sua consequente nomeação. Na esfera civil e trabalhista, o perito deverá entregar o laudo no prazo fixado pelo juiz. Só que essa entrega deve ser realizada com pelo menos 20 dias de antecedência em relação à audiência de instrução e julgamento. O juiz também fixará o prazo para a entrega do parecer do assistente técnico.

Os Assistentes Técnicos são profissionais contratados e indicados pelas partes, auxiliando-as e podem atuar nas esferas: penal, civil e trabalhista. Na esfera penal, podem ser indicados pelas partes e, em seguida, o juiz deve admitir suas atuações. Nas esferas civil e trabalhista, os assistentes técnicos são indicados pelas partes e admitidos pelo juiz. O momento de atuação do assistente técnico na esfera criminal, segundo o CPP, iniciará apenas quando atender dois requisitos: O juiz o ter admitido; Os exames e laudos dos peritos terem sido concluídos. Diferente da esfera penal, na civil, os assistentes técnicos podem atuar em paralelo com os peritos.

Em algumas situações de perícia complexa, abre-se a opção de designar (penal) ou nomear (civil) um ou mais peritos para o caso, além disso o CPP, no Art. 180 descreve que: *Se houver divergência entre os peritos, serão consignadas no auto do exame as declarações e respostas de um e de outro, ou cada um redigirá separadamente o seu laudo, e a autoridade nomeará um terceiro; se este divergir de ambos, a autoridade poderá mandar proceder a novo exame por outros peritos.*

Os peritos oficiais são concursados e, portanto, funcionários públicos dedicados à função. Assim, são pagos pelo Estado. Já os peritos não-oficiais devem apresentar honorários ao juiz, sendo, posteriormente, pagos pelo Estado. O assistente técnico deve ser pago pela parte que o contratou. Enquanto que na esfera civil, a determinação de quem deve pagar o perito irá depender de quem fez a requisição da perícia e na esfera trabalhista, quem irá pagar os honorários do perito é a parte que "perdeu".

Caso o perito não se apresente, na esfera penal, a autoridade poderá determinar a condução deste. Já na esfera civil, o perito e o assistente técnico são no máximo intimados. Não chegam ao nível de serem conduzidos.

O crime de Falso Testemunho ou Falsa Perícia está previsto no Art. 342 do Código Penal (CP). Art. 342. *Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4*



(quatro) anos, e multa. Vale lembrar que enquanto a sentença de primeiro grau, no processo em que ocorreu o ilícito, não for promulgada, o perito pode se arrepender e se retratar ao declarar a verdade. Assim, ficará absolvido do crime, deixando de ser punido.

Temos ainda, os casos de suspeição, quando há presunção relativa quanto a parcialidade do perito (relação subjetiva) e também de impedimento, observado em casos de presunção absoluta (relação objetiva).

Assim, demos os seguintes casos de **suspeição**:

CPP, Art. 254. O juiz (leia-se o perito) dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes:

I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;

II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;

III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consangüíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes;

IV - se tiver aconselhado qualquer das partes;

V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes;

VI - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.

Já os casos de **impedimento** são:

CPP, Art. 252. O juiz (leia-se o perito) não poderá exercer jurisdição no processo em que:

I - tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito;

II - ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha;

III - tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão;

IV - ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito.



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.